



P U T U S A N

Nomor 955 /Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk, yang berkedudukan dan berkantor di Sinarmas MSIG Tower Lt. 6, Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920. yang diwakili oleh direktur Herman Sulistyو dan wakil direktur Satoshi Shiratani dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMAD IRWAN, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan konsultan hukum dari Kantor Hukum RAHMAD IRWAN & PARTNERS yang beralamat kantor di Gandaria 8 Office lantai 15D, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama 12240, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 043/MSL-SKU/VIII/2024 tertanggal 21 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

1. NIAS DAMAYANTI, No. Identitas KTP 3571016003840001, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum Mojorto Indah F18, RT 043/RW011, Kel. Mojorto, Kec. Mojorto, Kota Kediri Jawa Timur, sebagai Tergugat I;
2. EVI YUSIANI, No. Identitas KTP 3504117108830003, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Gilang RT/RW 001/008, Desa Gilang, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, sebagai Tergugat II;
3. ARIE S. HARYANTO, No. Identitas KTP 3578031508680003, Warga Negara Indonesia, Alamat Medokan Ayu MA I/L-35 RT/RW 002/006, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Surabaya, sebagai Tergugat III;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alexander Kurniadi, S.Psi., S.H., M.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ALEXANDER KURNIADI & REKAN, yang beralamat di San Antonio Shopping Street, Pakuwon City, Jalan Kalisari Utara I, No. 130, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 September 2024 dengan Nomor Register 955/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

a. PARA TERGUGAT TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN YANG MERUGIKAN PENGGUGAT

1. Bahwa **Penggugat** merupakan Perusahaan dengan bentuk badan hukum PT (Perseroan Terbatas) yang bergerak dalam bidang industri Asuransi Jiwa.
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (selanjutnya disebut sebagai "**Para Tergugat**") merupakan Warga Negara Indonesia yang dahulu merupakan mitra tenaga pemasar pada PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk, dimana salah satu kewajibannya sebagai mitra adalah memperkenalkan dan menjual produk asuransi jiwa **Penggugat**.
3. Bahwa hubungan hukum antara **Penggugat** dengan **Para Tergugat** adalah berawal dari kerja sama keagenan yang dilakukan antara Para Tergugat dengan Penggugat untuk memasarkan produk-produk asuransi jiwa Penggugat.
4. Bahwa semasa Para Tergugat menjadi mitra tenaga pemasar dari Penggugat, Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan salah satu nasabah Penggugat (selanjutnya disebut sebagai "**Nasabah**"), dimana akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat harus melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Nasabah, sebagai konsekuensi dilakukannya penutupan polis milik Nasabah serta pengembalian seluruh premi yang telah dibayarkan oleh Nasabah kepada Penggugat.
5. Bahwa dengan telah dilakukannya pengembalian premi kepada Nasabah oleh Penggugat, Para Tergugat kemudian menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan kepada Penggugat, kompensasi atas penutupan



polis-polis serta pengembalian premi yang sebelumnya telah dilakukan Penggugat, dimana masing-masing Tergugat akan mengembalikan kepada Penggugat sebesar Rp.10.428.520.816,- (sepuluh miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus enam belas Rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 yang ditandatangani oleh masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (selanjutnya disebut sebagai **"Surat Pernyataan"**).

- b. SURAT PERNYATAAN HARUSLAH DIANGGAP SEBAGAI BENTUK AKTA OTENTIK DAN BUKTI PERIKATAN UTANG SEPIHAK PARA TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT

6. Bahwa Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat haruslah dianggap sebagai bukti lengkap seperti akta otentik, hal ini dipertegas dengan pengakuan Para Tergugat akan kebenaran Surat Pernyataan yang telah melaksanakan (sebagian) hal-hal yang dijanjikannya dalam Surat Pernyataan (membayarkan sebagian dari kompensasi atas penutupan polis serta pengembalian premi sebagaimana dimaksud dalam angka 5 posita di atas). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai **"KUHPerdata"**) yang menyatakan sebagai berikut:

"Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu."

8. Bahwa perikatan utang sepihak sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Para Tergugat haruslah dianggap sebagai undang-undang bagi Para Tergugat dan haruslah dilaksanakan dengan itikad baik oleh Para Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

"Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

9. Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1875 KUHPerdara dan Pasal 1878 KUHPerdara di atas, sangat beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan sah Surat Pernyataan tertanggal 3 Januari 2018 tersebut dan oleh karenanya menimbulkan kewajiban kepada Para Tergugat untuk melaksanakan seluruh ketentuan dalam Surat Pernyataan tersebut.

c. PARA TERGUGAT TERBUKTI TELAH MENINGKARI KETENTUAN YANG TELAH DIJANJIKANNYA DALAM SURAT PERNYATAAN

10. Bahwa secara umum Para Tergugat dalam Surat Pernyataan menjanjikan hal-hal sebagai berikut:

- Masing-masing dari Para Tergugat bersedia mengembalikan kepada Pengugat sejumlah uang sebesar **Rp.10.428.520.816,-** (sepuluh miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus enam belas Rupiah), sebagai kompensasi penutupan polis-polis serta pengembalian premi yang sebelumnya telah dilakukan Penggugat.
- Pengembalian akan dilakukan secara bertahap selama 208 (dua ratus delapan) bulan, terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2035; dan
- Besarnya pembayaran adalah sebesar **Rp.50.137.119,-** (lima puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan belas Rupiah)/bulan.

11. Bahwa Faktanya Para Tergugat kerap menunggak pembayaran kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tergugat I

No	Tergugat I		
	Tanggal Bayar	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	25/01/2018	50.137.119	Angsuran ke-1 Th Kesatu
2.	22/02/2018	50.137.119	Angsuran ke-2 Th Kesatu
3.	11/09/2019	50.137.119	Angsuran ke-3 Th Kesatu
4.	31/10/2019	50.137.119	Angsuran ke-4 Th Kesatu
5.	-	-	Angsuran ke-5 Th Kesatu sd. Angsuran ke-3 Th Ketiga

Halaman 4 Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PN Sby



No	Tergugat I		
	Tanggal Bayar	Nominal (Rp)	Keterangan
			Menunggak
6.	06/04/2020	50.137.119	Angsuran ke-4 Th Ketiga
7.	-	-	Angsuran ke-5 Th Ketiga sd. Angsuran ke-12 Th Ketiga
			Menunggak
8.	04/01/2021	25.000.000	Angsuran ke-1 Th Keempat
9.	-	-	Angsuran ke-2 Th Keempat sd. Angsuran ke-11 Th Keenam
			Menunggak
10.	13/12/2023	5.000.000	Angsuran ke-12 Th Keenam
11.	15/12/2023	10.000.000	
12.	-	-	Angsuran ke-1 Th Ketujuh sd. Angsuran ke-8 Th Ketujuh Menunggak (periode Agustus 2024)
TOTAL		290.685.595	



b. Tergugat II

No	Tergugat II		
	Tanggal Bayar	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	20/01/2018	50.137.119	Angsuran ke-1 Th Pertama
2.	19/02/2018	50.137.119	Angsuran ke-2 Th Pertama
3.	19/03/2018	50.137.119	Angsuran ke-3 Th Pertama
4.	19/04/2018	50.137.119	Angsuran ke-4 Th Pertama
5.	19/05/2018	50.137.119	Angsuran ke-5 Th Pertama
6.	21/06/2018	50.137.119	Angsuran ke-6 Th Pertama
7.	20/07/2018	50.137.119	Angsuran ke-7 Th Pertama
8.	21/08/2018	50.137.119	Angsuran ke-8 Th Pertama
9.	24/09/2018	50.137.119	Angsuran ke-9 Th Pertama
10.	24/10/2018	50.137.119	Angsuran ke-10 Th Pertama
11.	-	-	Angsuran ke-11 Th Pertama sd. Angsuran ke-3 Th Kedua Menunggak
12.	08/04/2019	50.137.119	Angsuran ke-4 Th Kedua
13.	-	-	Angsuran ke-5 Th Kedua sd. Angsuran ke-6 Th Kedua Menunggak
14.	16/08/2019	50.137.119	Angsuran ke-7 Th 2
15.	-	-	Angsuran ke-8 Th Kedua sd. Angsuran ke-11 Th Kedua Menunggak
16.	02/01/2020	50.137.119	Angsuran ke-12 Th Kedua
17.	-	-	Angsuran ke-1 Th Ketiga sd. Angsuran ke-12 Th Ketiga Menunggak
18.	21/01/2021	50.137.119	Angsuran ke-1 Th Keempat
19.	-	-	Angsuran ke-2 Th Keempat sd. Angsuran ke-8 Th Keenam Menunggak
20.	15/09/2023	30.000.000	Angsuran ke-9 Th Keenam
21.	-	-	Angsuran ke-10 Th Keenam sd. Angsuran ke-8 Th Ketujuh Menunggak (periode Agustus 2024)
TOTAL		731.919.666	

c. Tergugat III



No	Tergugat III		
	Tanggal Bayar	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	22/01/2018	50.137.119	Angsuran ke-1 Th Pertama
2.	20/02/2018	50.137.119	Angsuran ke-2 Th Pertama
3.	20/03/2018	50.137.119	Angsuran ke-3 Th Pertama
4.	20/04/2018	50.137.119	Angsuran ke-4 Th Pertama
5.	18/05/2018	50.137.119	Angsuran ke-5 Th Pertama
6.	21/06/2018	50.137.119	Angsuran ke-6 Th Pertama
7.	20/07/2018	50.137.119	Angsuran ke-7 Th Pertama
8.	20/08/2018	50.137.119	Angsuran ke-8 Th Pertama
9.	21/09/2018	50.137.119	Angsuran ke-9 Th Pertama
10.	22/10/2018	50.137.119	Angsuran ke-10 Th Pertama
11.	21/11/2018	50.137.119	Angsuran ke-11 Th Pertama
12.	21/12/2018	50.137.119	Angsuran ke-12 Th Pertama
13.	-	-	Angsuran ke-1 Th Kedua sd. Angsuran ke-3 Th Kedua Menunggak
14.	23/04/2019	50.137.119	Angsuran ke-4 Th Kedua
15.	-	-	Angsuran ke-5 Th Kedua Menunggak
16.	27/06/2019	50.137.119	Angsuran ke-6 Th Kedua
17.	25/07/2019	50.137.119	Angsuran ke-7 Th Kedua
18.	26/08/2019	50.137.119	Angsuran ke-8 Th Kedua
19.	24/09/2019	50.137.119	Angsuran ke-9 Th Kedua
20.	22/10/2019	50.137.119	Angsuran ke-10 Th Kedua
21.	25/11/2019	50.137.119	Angsuran ke-11 Th Kedua
22.	25/12/2019	50.137.119	Angsuran ke-12 Th Kedua
23.	27/01/2020	50.137.119	Angsuran ke-1 Th Ketiga
24.	25/02/2020	50.137.119	Angsuran ke-2 Th Ketiga
25.	19/03/2020	50.137.119	Angsuran ke-3 Th Ketiga
26.	13/04/2020	50.137.119	Angsuran ke-4 Th Ketiga
27.	13/05/2020	50.137.119	Angsuran ke-5 Th Ketiga
28.	11/06/2020	50.137.119	Angsuran ke-6 Th Ketiga
29.	13/07/2020	50.137.119	Angsuran ke-7 Th Ketiga
30.	11/08/2020	50.137.119	Angsuran ke-8 Th Ketiga
31.	25/09/2020	50.137.119	Angsuran ke-9 Th Ketiga
32.	27/10/2020	50.137.119	Angsuran ke-10 Th Ketiga
33.	-	-	Angsuran ke-11 Th Ketiga Menunggak
34.	22/12/2020	50.137.119	Angsuran ke-12 Th Ketiga
35.	12/01/2021	50.137.119	Angsuran ke-1 Th Keempat
36.	16/02/2021	50.137.119	Angsuran ke-2 Th Keempat
37.	26/03/2021	50.137.119	Angsuran ke-3 Th Keempat
38.	26/04/2021	50.137.119	Angsuran ke-4 Th Keempat
39.	-	-	Angsuran ke-5 Th Keempat sd. Angsuran ke-8 Th Ketujuh Menunggak (periode Agustus 2024)



No	Tergugat III		
	Tanggal Bayar	Nominal (Rp)	Keterangan
	TOTAL	1.754.799.165	

12. Bahwa berdasarkan tabel di atas, didapatkan informasi sebagai berikut:

- Tergugat I beberapa kali menunggak pembayaran angsuran** yaitu: (i) Angsuran ke-5 Th Kesatu sd. Angsuran ke-3 Th Ketiga; (ii) Angsuran ke-5 Th Ketiga sd. Angsuran ke-12 Th Ketiga; (iii) Angsuran ke-2 Th Keempat sd. Angsuran ke-11 Th Keenam; (iv) Angsuran ke-1 Th Ketujuh sd. Angsuran ke-8 Th Ketujuh (periode Agustus 2024).
- Tergugat I beberapa kali melakukan pembayaran tidak sesuai dengan yang dijanjikan** yaitu: (i) sebesar Rp25.000.000 pada tanggal 4 Januari 2021 (Angsuran ke-1 Th 4); (ii) sebesar Rp5.000.000 pada tanggal 13 Desember 2023 dan sebesar Rp5.000.000 pada tanggal 15 Desember 2023 (Angsuran ke-12 Th Keenam).
- Tergugat II beberapa kali menunggak pembayaran angsuran** yaitu: (i) Angsuran ke-11 Th Pertama sd. Angsuran ke-3 Th Kedua; (ii) Angsuran ke-5 Th Kedua sd. Angsuran ke-6 Th Kedua; (iii) Angsuran ke-8 Th Kedua sd. Angsuran ke-11 Th Kedua; (iv) Angsuran ke-1 Th Ketiga sd. Angsuran ke-12 Th Ketiga; (v) Angsuran ke-2 Th Keempat sd. Angsuran ke-8 Th Keenam; dan (vi) Angsuran ke-10 Th Keenam sd. Angsuran ke-8 Th Ketujuh (periode Agustus 2024).
- Tergugat II telah melakukan pembayaran tidak sesuai dengan yang dijanjikan** yaitu sebesar Rp30.000.000 pada tanggal 15 September 2023 (Angsuran ke-9 Th 6).
- Tergugat III beberapa kali menunggak pembayaran angsuran** yaitu: (i) Angsuran ke-1 Th Kedua sd. Angsuran ke-3 Th Kedua; (ii) Angsuran ke-5 Th Kedua; (iii) Angsuran ke-11 Th Ketiga; (iv) Angsuran ke-5 Th Keempat sd. Angsuran ke-8 Th Ketujuh (periode Agustus 2024).
- Bahwa total pembayaran angsuran yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp4.383.584.624,- sehingga Para Tergugat masih harus mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp26.901.977.824,- (dua puluh enam miliar sembilan ratus satu juta



sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Tergugat I sebesar Rp10.137.835.221,-
- Tergugat II sebesar Rp9.696.601.150,-
- Tergugat III sebesar Rp7.067.541.453,-

D. PARA TERGUGAT TERBUKTI TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI

13. Bahwa dengan adanya fakta bahwa Para Tergugat beberapa kali menunggak dan melakukan pembayaran tidak sesuai dengan yang dijanjikan, Penggugat telah beritikad baik mengirimkan surat peringatan kepada Para Tergugat untuk segera melakukan pembayarannya sesuai dengan kesepakatan pada Surat Pernyataan. Adapun Surat peringatan sebagai berikut:

a. Somasi Ke Tergugat I

- i. Surat Peringatan Nomor 048/RIP/RI/SOM/II/2023 tertanggal 22 Februari 2023
- ii. Surat Peringatan Nomor 358/RP-BJ/RI/SM/IX/2023 tertanggal 4 September 2023
- iii. Surat Peringatan Nomor 326/RIP/RI/SOM/VII/2024 tertanggal 30 Juli 2024

b. Somasi Ke Tergugat II

- i. Surat Peringatan Nomor 049/RIP/RI/SOM/II/2023 tertanggal 22 Februari 2023
- ii. Surat Peringatan Nomor 359/RP-BJ/RI/SM/IX/2023 tertanggal 4 September 2023
- iii. Surat peringatan Nomor 325/RIP/RI/SOM/VII/2024 tertanggal 30 Juli

c. Somasi Ke Tergugat III

- i. Surat Peringatan Nomor 327/RIP/RI/SOM/VII/2024 tertanggal 30 Juli 2024

14. Bahwa sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III telah melalaikan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat, bahkan sampai saat gugatan *a quo* diajukan, **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tetap lalai melaksanakan kewajibannya membayarkan kompensasi atas penutupan polis-polis serta pengembalian premi yang sebelumnya telah dilakukan Penggugat dan juga tidak menunjukkan itikad**



baiknya untuk melakukan pembayaran dana tersebut, maka merujuk pada ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai “KUHPerdata”) yang menyatakan sebagai berikut:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Para Tergugat terbukti telah lalai/melakukan wanprestasi terhadap Penggugat.

15. Bahwa Perlu dijelaskan kembali bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali [Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni: Bandung, 1986, hlm. 60*]. Dengan demikian, wanprestasi dapat ditarik unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Adanya perjanjian yang sah [vide Pasal 1320 KUHPerdata];
- Adanya kerugian; dan
- Adanya kesalahan (karena kelalaian maupun kesengajaan).

16. Bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas, unsur yang perlu dibuktikan dalam gugatan wanprestasi adalah adanya kesalahan (kelalaian maupun kesengajaan) yang menimbulkan kerugian dalam suatu hubungan perikatan yang lahir karena perjanjian. Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa wanprestasi terbagi atas beberapa wujud, antara lain:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan prestasi, tetapi hanya sebagian;
- Melaksanakan prestasi, tetapi terlambat memenuhinya; dan
- Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sesuai atau keliu atau tidak sebagaimana mestinya;

17. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat berasalan menurut hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang dijanjikan dalam Surat Pernyataan tertanggal 3 Januari 2018.

E. PENGUGAT BERHAK ATAS PENGANTIAN BIAYA PENUTUPAN POLIS-POLIS SERTA PENGEMBALIAN PREMI YANG SEBELUMNYA



**TELAH DILAKUKAN PENGGUGAT KEPADA NASABAH / GANTI
KERUGIAN DARI PARA TERGUGAT KARENA PARA TERGUGAT
TELAH TERBUKTI TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI**

18. Bahwa dengan tidak dilakukannya prestasi oleh Para Tergugat yang didasarkan pada perjanjian/kontraktual yang sah, meskipun Penggugat telah menegur Para Tergugat, maka Penggugat mempunyai hak untuk meminta penggantian biaya penutupan polis-polis serta pengembalian premi yang sebelumnya telah dilakukan Penggugat kepada Nasabah/ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

19. Bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, maka sudah cukup beralasan bagi Penggugat untuk meminta Para Tergugat untuk melakukan penggantian biaya penutupan polis-polis serta pengembalian premi yang sebelumnya telah dilakukan Penggugat kepada Nasabah/membayar ganti kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

20. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara dan Pasal 1267 KUHPerdara, maka Penggugat berhak untuk meminta Para Tergugat membayar sisa kewajibannya yang belum dibayarkan kepada Penggugat/membayar ganti kerugian sebesar Rp26.901.977.824,- (dua puluh enam miliar sembilan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat Rupiah).

**F. SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG) PATUT UNTUK
DINYATAKAN SAH DAN BERTART**



21. Bahwa sebagai jaminan agar kewajibannya dibayarkan kepada Penggugat, **Tergugat I** memberikan aset-aset yang dimilikinya sebagai jaminan atas pembayaran pengembalian tersebut kepada **Penggugat**, berupa:

- a. Asli Sertipikat Hak Milik No. 0379/Mukuh atas nama Nias Damayanti, seluas 2480 M², terletak di Desa Mukuh, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur;
- b. Tanah dan bangunan seluas 250 M² yang terletak di Komplek Perumahan Regency Pesona Puncak Permai Blok E No. 11, Rt/Rw 037/010, Kel. Sukorame, Kec. Mojoroto, Kediri dengan nomor 01682 atas nama Ipung Paryono (suami Tergugat I)
- c. Tanah yang terletak di Desa Sumberejo, Kec Ngasem, Kediri, dengan nomor sertifikat 01303 atas nama Nias Damayanti dengan luas 571 M²
- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Perum Mojoroto indah Blok F18, RT/RW 004/001 Kecamatan Mojoroto, Kediri dengan luas 250 M²
- e. 1 Unit Mobil Suzuki Ertiga GX 4X2 MT tahun 2019 dengan Nomor Polisi G 1558 BY atas nama Nias Damayanti

22. Bahwa sebagai jaminan agar kewajibannya dibayarkan akan kepada Penggugat, **Tergugat II** memberikan aset-aset yang dimilikinya sebagai jaminan atas pembayaran pengembalian tersebut kepada **Penggugat**, berupa:

- a. Asli Sertipikat Hak Milik No. 846/Bendo atas nama Evi Yusiani, seluas 296 M² terletak di Kelurahan Bendo, Kec. Kepanjen Kidul, Kotamadya Blitar, Provinsi Jawa Timur;
- b. Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 58/Bago atas nama Evi Yusiani, seluas 72 M², Terletak di Kelurahan Bago, Kec. Tulungagung, Kabupateng Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;
- c. Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartement No. 0239/PP/PPJB-TANGLIN/XI/2013, tanggal 13 November 2013. Lokasi Tanglin Tower – Superman Mansion, Surabaya, Lantai P06 No. 19, Type 1 BR A, Luas unit (netto) 18,25 M², atas nama Evi Yusiani.
- d. Tanah dan Bangunan dengan sertifikat No. 0766, seluas 324 M² yang terletak di Komplek Permata Jingga Blok Mawar IV No. 12, Malang, Jawa Timur atas nama Evi Yusiani



- e. Tanah dan Bangunan dengan sertifikat No. 0479, seluas 271 M² yang terletak di Jalan Raya Pulosari, RT/RW 003/019 Tulungagung, Jawa Timur, atas nama Evi Yusiani
- f. Tanah dan Bangunan dengan sertifikat No. 0485, seluas 41 M² yang terletak di Jalan Raya Pulosari, RT/RW 003/019 Tulungagung, Jawa Timur, atas nama Evi Yusiani
- g. Tanah dan Bangunan dengan sertifikat No. 514, seluas 175 M² yang terletak di Jalan Raya Pulosari, RT/RW 003/019 Tulungagung, Jawa Timur, atas nama Evi Yusiani
- h. Tanah dan Bangunan dengan sertifikat No. 10829, seluas 72 M² yang terletak di Komplek Bago Middle West Block C No. 5, Tulungagung, atas nama Evi Yusiani
- i. Tanah dan Bangunan, seluas 20 M² x 7 + 525 M² yang terletak di jalan adil No. 44, lingkungan 5, ngunut, kecamatan ngunut, tulungagung , atas nama Evi Yusiani
- j. Tanah dan Bangunan dengan sertifikat No. 0766, seluas 95 M² yang terletak di Jalan Basuki Rachamd No. 86 Malang, atas nama Evi Yusiani

23. Bahwa sebagai jaminan agar kewajibannya dibayarkan kepada Penggugat, **Tergugat III** memberikan aset-aset yang dimilikinya sebagai jaminan atas pembayaran pengembalian tersebut kepada **Penggugat**, berupa:

- a. Tanah dengan sertifikat No. 188.45/009.436.7.11/2017, yang terletak di Jalan Wonoagung No. 21 Surabaya, seluas 244,76 M² atas nama Arie S. Haryanto, SE
- b. Sertipikat Hak Milik No.1699/Pulukan Terletak di Desa Pulukan, Kec.Pakutatan, Kab.Jembrana, Propinsi Bali, atas nama Edi Efendi;
- c. Asli sertipikat Tanan dan bangunan yang terletak di Perumahan Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya, Medokan Ayu Blok.MA.II.P No.23 atas nama Lilik Mundarifah.
- d. Tanah dan bangunan dengan sertifikat No. 10829, seluas 200 M², yang terletak di Perumahan perumahan Medokan Ayu Blok MA I/L-35 RT/RW 002/006, Rungkut, Surabaya atas nama Arie S. Haryanto, SE;
- e. Tanah dan bangunan dengan sertifikat No. 01919, seluas 390 M², yang terletak di jalan rungkut kidul V/NA4, Surabaya, atas nama Arie S. Haryanto, SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 Unit Mobil Toyota Vellfire 2.5 GAT tahun 2016 dengan Nomor Polisi L 412 IL atas nama Arie S. Haryanto, SE;
- g. 1 Unit Mobil Honda CRV 2.0 AT tahun 2013 dengan nomor polisi L 094S PO atas nama Arie S. Haryanto, SE;
- h. 1 Unit Mobil Mitsubishi Minibus Expander 1.5 L Ultimate 4x2 AT tahun 2017 dengan Nomor Polisi L2938 ACR atas nama Andri Wartono Ari Saputro

24. Bahwa dikarenakan terdapat kemungkinan jaminan diatas yang tidak dapat menjamin pembayaran sisa kewajiban Para Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat/pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp26.901.977.824,- (dua puluh enam miliar sembilan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat Rupiah), maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara gugatan *a quo* **meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)** terhadap harta kekayaan milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas seluruh aset-aset sebagai berikut:

a. Tergugat I

- i. Asli Sertipikat Hak Milik No. 0379/Mukuh atas nama Nias Damayanti, seluas 2480 M², terletak di Desa Mukuh, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur;
- ii. Tanah dan bangunan seluas 250 M² yang terletak di Komplek Perumahan Regency Pesona Puncak Permai Blok E No. 11, Rt/Rw 037/010, Kel. Sukorame, Kec. Mojoroto, Kediri dengan nomor 01682 atas nama Ipung Paryono (suami Tergugat I)
- iii. Tanah yang terletak di Desa Sumberejo, Kec Ngasem, Kediri, dengan nomor sertifikat 01303 atas nama Nias Damayanti dengan luas 571 M²
- iv. Tanah dan bangunan yang terletak di Perum Mojoroto indah Blok F18, RT/RW 004/001 Kecamatan Mojoroto, Kediri dengan luas 250 M²
- v. 1 Unit Mobil Suzuki Ertiga GX 4X2 MT tahun 2019 dengan Nomor Polisi G 1558 BY atas nama Nias Damayanti

b. Tergugat II

Halaman 14 Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PN Sby



- vi. Asli Sertipikat Hak Milik No. 846/Bendo atas nama Evi Yusiani, seluas 296 M² terletak di Kelurahan Bendo, Kec. Kepanjen Kidul, Kotamadya Blitar, Provinsi Jawa Timur;
- vii. Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 58/Bago atas nama Evi Yusiani, seluas 72 M², Terletak di Kelurahan Bago, Kec. Tulungagung, Kabupateng Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;
- viii. Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartement No. 0239/PP/PPJB-TANGLIN/XI/2013, tanggal 13 November 2013. Lokasi Tanglin Tower – Superman Mansion, Surabaya, Lantai P06 No. 19, Type 1 BR A, Luas unit (netto) 18,25 M², atas nama Evi Yusiani.
- ix. Tanah dan Bangunan dengan sertifikat No. 0766, seluas 324 M² yang terletak di Komplek Permata Jingga Blok Mawar IV No. 12, Malang, Jawa Timur atas nama Evi Yusiani
- x. Tanah dan Bangunan dengan sertifikat No. 0479, seluas 271 M² yang terletak di Jalan Raya Pulosari, RT/RW 003/019 Tulungagung, Jawa Timur, atas nama Evi Yusiani
- xi. Tanah dan Bangunan dengan sertifikat No. 0485, seluas 41 M² yang terletak di Jalan Raya Pulosari, RT/RW 003/019 Tulungagung, Jawa Timur, atas nama Evi Yusiani
- xii. Tanah dan Bangunan dengan sertifikat No. 514, seluas 175 M² yang terletak di Jalan Raya Pulosari, RT/RW 003/019 Tulungagung, Jawa Timur, atas nama Evi Yusiani
- xiii. Tanah dan Bangunan dengan sertifikat No. 10829, seluas 72 M² yang terletak di Komplek Bago Middle West Block C No. 5, Tulungagung, atas nama Evi Yusiani
- xiv. Tanah dan Bangunan, seluas 20 M² x 7 + 525 M² yang terletak di jalan adil No. 44, lingkungan 5, ngunut, kecamatan ngunut, tulungagung , atas nama Evi Yusiani
- xv. Tanah dan Bangunan dengan sertifikat No. 0766, seluas 95 M² yang terletak di Jalan Basuki Rachamd No. 86 Malang, atas nama Evi Yusiani

c. Tergugat III

- xvi. Tanah dengan sertifikat No. 188.45/009.436.7.11/2017, yang terletak di Jalan Wonoagung No. 21 Surabaya, seluas 244,76 M² atas nama Arie S. Haryanto, SE



- xvii. Sertipikat Hak Milik No.1699/Pulukan Terletak di Desa Pulukan, Kec.Pakutatan, Kab.Jembrana, Propinsi Bali, atas nama Edi Efendi;
- xviii. Asli sertipikat Tanan dan bangunan yang terletak di Perumahan Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya, Medokan Ayu Blok.MA.II.P No.23 atas nama Lilik Mundarifah.
- xix. Tanah dan bangunan dengan sertifikat No. 10829, seluas 200 M², yang terletak di Perumahan perumahan Medokan Ayu Blok MA I/L-35 RT/RW 002/006, Rungkut, Surabaya atas nama Arie S. Haryanto, SE;
- xx. Tanah dan bangunan dengan sertifikat No. 01919, seluas 390 M², yang terletak di jalan rungkut kidul V/NA4, Surabaya, atas nama Arie S. Haryanto, SE;
- xxi. 1 Unit Mobil Toyota Vellfire 2.5 GAT tahun 2016 dengan Nomor Polisi L 412 IL atas nama Arie S. Haryanto, SE;
- xxii. 1 Unit Mobil Honda CRV 2.0 AT tahun 2013 dengan nomor polisi L 094S PO atas nama Arie S. Haryanto, SE;
- xxiii. 1 Unit Mobil Mitsubishi Minibus Expander 1.5 L Ultimate 4x2 AT tahun 2017 dengan Nomor Polisi L2938 ACR atas nama Andri Wartono Ari Saputro

G. TUNTUTAN PROVISIONIL PATUT UNTUK DIKABULKAN

25. Bahwa Penggugat memiliki kekhawatiran terhadap jaminan sebagaimana dimaksud pada posita angka 20 sampai dengan posita angka 23 diatas akan dijaminan dan/atau dialihkan dan/atau dipindahtangankan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kepada pihak lain. Penggugat memandang perlu diajukannya Permohonan Provisionil (*provisionileis vonis*), karena terdapat kondisi yang mendesak dan bersifat segera untuk dicegah demi menghindari kerugian yang akan jauh lebih besar bagi Penggugat.

26. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menimbulkan kerugian materiil, maka demi melindungi hak-hak hukum Penggugat, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka tuntutan provisionil patut untuk dikabulkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan:

- a) Pasal 180 dan Penjelasan Pasal 185 HIR;
- b) Pasal 181 RBG;



c) Pasal 52 Rv;

27. Bahwa selain itu, dengan merujuk pendapat Lilik Mulyadi yang menyatakan [Lilik Mulyadi, "Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan", Jakarta: Djambatan, 1996, hal. 65-66], apabila hakim melihat dari esensi surat gugatan provisional tersebut sifatnya mendesak dan segera, maka hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan "Putusan Sela" terlebih dahulu.

28. Bahwa permohonan Provisi *a quo* secara esensi bersifat mendesak dan segera, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu terhadap Permohonan Provisi Penggugat.

29. Bahwa dengan demikian, permohonan provisionil Penggugat yang diajukan merupakan permohonan yang telah memenuhi syarat formill untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena:

- Telah memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya dalam perkara *a quo*;
- Telah mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- Berkaitan dengan pokok perkara dan karena jika tidak diambil tindakan sementara tersebut akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi PENGGUGAT.

H. PUTUSAN INI DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU SECARA SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

30. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 Herzien Indonesis Regelement ("HIR") dan Pasal 191 Rechtreglement voor de Buitengewesten ("RBG") serta Pasal 54 Reglement op de Burgerlike Rechtsvodering ("Rv"), dan mengingat Gugatan *a quo* disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka **Penggugat** mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* berkenan menyatakan dan/atau memerintahkan agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, sangatlah patut bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas seluruh aset-aset berupa tanah, bangunan serta kendaraan milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana berikut:

a. Tergugat I

- i. Asli Sertipikat Hak Milik No. 0379/Mukuh atas nama Nias Damayanti, seluas 2480 M², terletak di Desa Mukuh, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur;
- ii. Tanah dan bangunan seluas 250 M² yang terletak di Komplek Perumahan Regency Pesona Puncak Permai Blok E No. 11, Rt/Rw 037/010, Kel. Sukorame, Kec. Mojoroto, Kediri dengan nomor 01682 atas nama Ipung Paryono (suami Tergugat I)
- iii. Tanah yang terletak di Desa Sumberejo, Kec Ngasem, Kediri, dengan nomor sertifikat 01303 atas nama Nias Damayanti dengan luas 571 M²
- iv. Tanah dan bangunan yang terletak di Perum Mojoroto indah Blok F18, RT/RW 004/001 Kecamatan Mojoroto, Kediri dengan luas 250 M²
- v. 1 Unit Mobil Suzuki Ertiga GX 4X2 MT tahun 2019 dengan Nomor Polisi G 1558 BY atas nama Nias Damayanti

b. Tergugat II

- vi. Asli Sertipikat Hak Milik No. 846/Bendo atas nama Evi Yusiani, seluas 296 M² terletak di Kelurahan Bendo, Kec. Kepanjen Kidul, Kotamadya Blitar, Provinsi Jawa Timur;
- vii. Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 58/Bago atas nama Evi Yusiani, seluas 72 M², Terletak di Kelurahan Bago, Kec. Tulungagung, Kabupateng Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;
- viii. Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartement No. 0239/PP/PPJB-TANGLIN/XI/2013, tanggal 13 November 2013. Lokasi Tanglin Tower – Superman Mansion, Surabaya, Lantai P06

Halaman 18 Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 19, Type 1 BR A, Luas unit (netto) 18,25 M², atas nama Evi Yusiani.

- ix. Tanah dan Bangunan dengan sertifikat No. 0766, seluas 324 M² yang terletak di Komplek Permata Jingga Blok Mawar IV No. 12, Malang, Jawa Timur atas nama Evi Yusiani
- x. Tanah dan Bangunan dengan sertifikat No. 0479, seluas 271 M² yang terletak di Jalan Raya Pulosari, RT/RW 003/019 Tulungagung, Jawa Timur, atas nama Evi Yusiani
- xi. Tanah dan Bangunan dengan sertifikat No. 0485, seluas 41 M² yang terletak di Jalan Raya Pulosari, RT/RW 003/019 Tulungagung, Jawa Timur, atas nama Evi Yusiani
- xii. Tanah dan Bangunan dengan sertifikat No. 514, seluas 175 M² yang terletak di Jalan Raya Pulosari, RT/RW 003/019 Tulungagung, Jawa Timur, atas nama Evi Yusiani
- xiii. Tanah dan Bangunan dengan sertifikat No. 10829, seluas 72 M² yang terletak di Komplek Bago Middle West Block C No. 5, Tulungagung, atas nama Evi Yusiani
- xiv. Tanah dan Bangunan, seluas 20 M² x 7 + 525 M² yang terletak di jalan adil No. 44, lingkungan 5, ngunut, kecamatan ngunut, tulungagung, atas nama Evi Yusiani
- xv. Tanah dan Bangunan dengan sertifikat No. 0766, seluas 95 M² yang terletak di Jalan Basuki Rachamd No. 86 Malang, atas nama Evi Yusiani

c. Tergugat III

- xvi. Tanah dengan sertifikat No. 188.45/009.436.7.11/2017, yang terletak di Jalan Wonoagung No. 21 Surabaya, seluas 244,76 M² atas nama Arie S. Haryanto, SE
- xvii. Sertipikat Hak Milik No.1699/Pulukan Terletak di Desa Pulukan, Kec.Pakutatan, Kab.Jembrana, Propinsi Bali, atas nama Edi Efendi;
- xviii. Asli sertipikat Tanan dan bangunan yang terletak di Perumahan Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya, Medokan Ayu Blok.MA.II.P No.23 atas nama Lilik Mundarifah.
- xix. Tanah dan bangunan dengan sertifikat No. 10829, seluas 200 M², yang terletak di Perumahan perumahan Medokan Ayu Blok MA I/L-35 RT/RW 002/006, Rungkut, Surabaya atas nama Arie S. Haryanto, SE;

Halaman 19 Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PN Sby



- xx. Tanah dan bangunan dengan sertifikat No. 01919, seluas 390 M², yang terletak di jalan rungkut kidul V/NA4, Surabaya, atas nama Arie S. Haryanto, SE;
- xxi. 1 Unit Mobil Toyota Vellfire 2.5 GAT tahun 2016 dengan Nomor Polisi L 412 IL atas nama Arie S. Haryanto, SE;
- xxii. 1 Unit Mobil Honda CRV 2.0 AT tahun 2013 dengan nomor polisi L 094S PO atas nama Arie S. Haryanto, SE;
- xxiii. 1 Unit Mobil Mitsubishi Minibus Expander 1.5 L Ultimate 4x2 AT tahun 2017 dengan Nomor Polisi L2938 ACR atas nama Andri Wartono Ari Saputro

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Sah dan berharga Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 03 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- 3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
- 4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar sisa kewajibannya yang belum dibayarkan kepada Penggugat, dengan rincian outstanding sebagai berikut:
 - a. Tergugat I sebesar Rp9.696.601.150,- (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus satu ribu seratus lima puluh Rupiah);
 - b. Tergugat II sebesar Rp10.137.835.221,- (sepuluh miliar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu Rupiah); dan
 - c. Tergugat III sebesar Rp7.067.541.453,- (tujuh miliar enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga Rupiah).
- 5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) seluruh aset-aset berupa tanah, bangunan serta kendaraan milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana berikut:
 - a. **Tergugat I**
 - xxiv. Asli Sertipikat Hak Milik No. 0379/Mukuh atas nama Nias Damayanti, seluas 2480 M², terletak di Desa Mukuh, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur;



- xxv. Tanah dan bangunan seluas 250 M² yang terletak di Komplek Perumahan Regency Pesona Puncak Permai Blok E No. 11, Rt/Rw 037/010, Kel. Sukorame, Kec. Mojojoto, Kediri dengan nomor 01682 atas nama Ipung Paryono (suami Tergugat I)
- xxvi. Tanah yang terletak di Desa Sumberejo, Kec Ngasem, Kediri, dengan nomor sertifikat 01303 atas nama Nias Damayanti dengan luas 571 M²
- xxvii. Tanah dan bangunan yang terletak di Perum Mojojoto indah Blok F18, RT/RW 004/001 Kecamatan Mojojoto, Kediri dengan luas 250 M²
- xxviii. 1 Unit Mobil Suzuki Ertiga GX 4X2 MT tahun 2019 dengan Nomor Polisi G 1558 BY atas nama Nias Damayanti

b. Tergugat II

- xxix. Asli Sertipikat Hak Milik No. 846/Bendo atas nama Evi Yusiani, seluas 296 M² terletak di Kelurahan Bendo, Kec. Kepanjen Kidul, Kotamadya Blitar, Provinsi Jawa Timur;
- xxx. Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 58/Bago atas nama Evi Yusiani, seluas 72 M², Terletak di Kelurahan Bago, Kec. Tulungagung, Kabupateng Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;
- xxxi. Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartement No. 0239/PP/PPJB-TANGLIN/XI/2013, tanggal 13 November 2013. Lokasi Tanglin Tower – Superman Mansion, Surabaya, Lantai P06 No. 19, Type 1 BR A, Luas unit (netto) 18,25 M², atas nama Evi Yusiani.
- xxxii. Tanah dan Bangunan dengan sertifikat No. 0766, seluas 324 M² yang terletak di Komplek Permata Jingga Blok Mawar IV No. 12, Malang, Jawa Timur atas nama Evi Yusiani
- xxxiii. Tanah dan Bangunan dengan sertifikat No. 0479, seluas 271 M² yang terletak di Jalan Raya Pulosari, RT/RW 003/019 Tulungagung, Jawa Timur, atas nama Evi Yusiani
- xxxiv. Tanah dan Bangunan dengan sertifikat No. 0485, seluas 41 M² yang terletak di Jalan Raya Pulosari, RT/RW 003/019 Tulungagung, Jawa Timur, atas nama Evi Yusiani
- xxxv. Tanah dan Bangunan dengan sertifikat No. 514, seluas 175 M² yang terletak di Jalan Raya Pulosari, RT/RW 003/019 Tulungagung, Jawa Timur, atas nama Evi Yusiani



- xxxvi. Tanah dan Bangunan dengan sertifikat No. 10829, seluas 72 M² yang terletak di Komplek Bago Middle West Block C No. 5, Tulungagung, atas nama Evi Yusiani
- xxxvii. Tanah dan Bangunan, seluas 20 M² x 7 + 525 M² yang terletak di jalan adil No. 44, lingkungan 5, ngunut, kecamatan ngunut, tulungagung, atas nama Evi Yusiani
- xxxviii. Tanah dan Bangunan dengan sertifikat No. 0766, seluas 95 M² yang terletak di Jalan Basuki Rachamd No. 86 Malang, atas nama Evi Yusiani

c. Tergugat III

- xxxix. Tanah dengan sertifikat No. 188.45/009.436.7.11/2017, yang terletak di Jalan Wonoagung No. 21 Surabaya, seluas 244,76 M² atas nama Arie S. Haryanto, SE
- xl. Sertipikat Hak Milik No.1699/Pulukan Terletak di Desa Pulukan, Kec.Pakutatan, Kab.Jembrana, Propinsi Bali, atas nama Edi Efendi;
- xli. Asli sertipikat Tanan dan bangunan yang terletak di Perumahan Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya, Medokan Ayu Blok.MA.II.P No.23 atas nama Lilik Mundarifah.
- xlil. Tanah dan bangunan dengan sertifikat No. 10829, seluas 200 M², yang terletak di Perumahan perumahan Medokan Ayu Blok MA I/L-35 RT/RW 002/006, Rungkut, Surabaya atas nama Arie S. Haryanto, SE;
- xlili. Tanah dan bangunan dengan sertifikat No. 01919, seluas 390 M², yang terletak di jalan rungkut kidul V/NA4, Surabaya, atas nama Arie S. Haryanto, SE;
- xliv. 1 Unit Mobil Toyota Vellfire 2.5 GAT tahun 2016 dengan Nomor Polisi L 412 IL atas nama Arie S. Haryanto, SE;
- xliv. 1 Unit Mobil Honda CRV 2.0 AT tahun 2013 dengan nomor polisi L 094S PO atas nama Arie S. Haryanto, SE;
- xlvi. 1 Unit Mobil Mitsubishi Minibus Expander 1.5 L Ultimate 4x2 AT tahun 2017 dengan Nomor Polisi L2938 ACR atas nama Andri Wartono Ari Saputro
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;



8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alex Adam Faisal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Februari 2025 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut :

□ **DALAM KONPENSI**

I. EKSEPSI

A. Dalam Perubahan Gugatan

PERUBAHAN GUGATAN PENGGUGAT KONPENSI TERTANGGAL 17 FEBRUARI 2025 TELAH MELAMPAUI MATERI POKOK YANG MERUGIKAN HAK PARA TERGUGAT KONPENSI

1. Bahwa **PARA TERGUGAT KONPENSI** secara tegas **MENOLAK PERUBAHAN GUGATAN** yang diajukan oleh **PENGGUGAT KONPENSI** berdasarkan Surat No. 059/RP-RI/II/2025 tertanggal 17 Februari 2025, Perihal Surat Permohonan Perbaikan Gugatan Pada Perkara Nomor 955/Pdt.G/2024/PN Sby di Pengadilan Negeri Surabaya yang diterima oleh **PARA TERGUGAT KONPENSI** pada tanggal 17 Maret 2025, saat sidang pembacaan gugatan, terkait perubahan yang diajukan sebagai berikut:

<u>Perbaikan Posita Halaman 7 Angka 12 Huruf F</u>	
<u>Semula</u>	<u>Perubahan</u>



f. Bahwa total pembayaran angsuran yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sebesar <u>Rp. 4.383.584.624,-</u> sehingga Para Tergugat masih harus mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar <u>Rp. 26.901.997.824,-</u> (dua puluh enam miliar sembilan ratus satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut: • Tergugat I sebesar Rp. 10.137.835.221,- • Tergugat II sebesar Rp. 9.696.601.150,- • Tergugat III sebesar <u>Rp. 7.067.541.453,-</u>	f. Bahwa total pembayaran angsuran yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sebesar <u>Rp. 2.777.404.426,-</u> sehingga Para Tergugat masih harus mengembalikan uang kepada PENGUGAT sebesar <u>Rp. 28.508.158.022,-</u> (dua puluh delapan miliar lima ratus delapan juta seratus lima puluh delapan ribu dua puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut: • Tergugat I sebesar Rp. 10.137.835.221,- • Tergugat II sebesar Rp. 9.696.601.150,- • Tergugat III sebesar <u>Rp. 8.673.721.651,-</u>
Perbaikan Posita halaman 8 Angka 20	
Semula	Perubahan
20. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 1267 KUHPerdata, maka Penggugat berhak untuk meminta Para Tergugat membayar sisa kewajibannya yang belum dibayarkan kepada Penggugat yaitu sebesar <u>Rp. 26.901.977.824,-</u> (dua puluh enam miliar sembilan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).	20. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 1267 KUHPerdata, maka Penggugat berhak untuk meminta Para Tergugat membayar sisa kewajibannya yang belum dibayarkan kepada Penggugat yaitu sebesar <u>Rp. 28.508.158.022,-</u> (dua puluh delapan miliar lima ratus delapan juta seratus lima puluh delapan ribu dua puluh dua rupiah).



Perubahan Petitum Halaman 14 Angka 4	
Semula	Perubahan
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar sisa kewajibannya yang belum dibayarkan kepada Penggugat, dengan rincian outstanding sebagai berikut: a. Tergugat I sebesar <u>Rp. 9.696.601.150,-</u> (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus satu ribu seratus lima puluh rupiah); b. Tergugat II sebesar <u>Rp. 10.137.835.221,-</u> (sepuluh miliar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah); dan c. Tergugat III sebesar <u>Rp. 7.067.541.453,-</u> (tujuh miliar enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).	4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar sisa kewajibannya yang belum dibayarkan kepada Penggugat, dengan rincian outstanding sebagai berikut: a. Tergugat I sebesar <u>Rp. 10.137.835.221,-</u> (sepuluh miliar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) b. Tergugat II sebesar <u>Rp. 9.696.601.150,-</u> (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus satu ribu seratus lima puluh rupiah); dan c. Tergugat III sebesar <u>Rp. 8.673.721.651,-</u> (delapan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).

2. Bahwa perubahan gugatan dari **PENGUGAT KONPENSI** pada Posita Halaman 7 Angka 12 Huruf F, Posita halaman 8 Angka 20 serta perubahan pada Petitum Halaman 14 Angka 4 sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, menunjukkan perubahan signifikan terhadap substansi dari materi gugatan baik dalam posita maupun petitum, terutama mengenai



nominal yang dituntut dan tidak disertai penjelasan dasar dilakukannya perubahan tersebut. Akibatnya perubahan gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT KONPENSI** telah membuktikan adanya **penambahan maupun perubahan** dasar tuntutan dan peristiwa yang mendasarinya, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 *Reglement Veroordening* (RV) yang menyatakan, bahwa “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambahkan pokok perkaranya”, sehingga tegas bahwa perubahan ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 127 RV dimaksud.

3. Bahwa mengacu pada Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, terhadap perubahan gugatan:

1. *Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv);*
2. *Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (Pasal 127 Rv. asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan);*

3. **Perubahan gugatan dilarang:**

- a) Berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain).
- b) Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah.

4. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, pada halaman 98 dan 100, menjelaskan pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik (sebab-sebab) berdasarkan praktik peradilan, **perubahan gugatan yang dilarang diantaranya** sebagai berikut:

a. **TIDAK BOLEH MENGUBAH MATERI POKOK PERKARA**

Salah satu variable yang merupakan sisi lain dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materiil



pokok perkara. **Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA RI No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.**

b. TIDAK MENGUBAH POSITA GUGATAN

Gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.

5. Larangan yang sama terhadap perubahan materi gugatan dapat dijumpai dalam beberapaurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia lainnya tentang perubahan gugatan sebagai berikut:

Putusan MA No. 943 K/Pdt/1985, tanggal 19 September 1985, menyatakan:

"Perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang".

Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971, menyatakan:

"Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para tergugat."

Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976, menyatakan:

"Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian."

Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975, menyatakan:

"Perubahan gugatan Penggugat/Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;"

Putusan MA-RI No. 209 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971, menyatakan:

"Perubahan gugatan tidak boleh mengubah kejadian materiil dan tidak boleh menambah tuntutan."



6. Berdasarkan uraian menyeluruh pada butir 1 hingga butir 5 di atas, **terbukti sangat jelas perubahan gugatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT KONPENSI pada Posita Halaman 7 Angka 12 Huruf F, Posita halaman 8 Angka 20 serta perubahan pada Petitum Halaman 14 Angka 4, secara substansial telah mengubah dasar pokok gugatan, menambah dan memperbaiki petitum, serta mengubah atau menambah posita yang merugikan hak PARA TERGUGAT KONPENSI**, sehingga perubahan gugatan dimaksud tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan kaidah hukum, doktrin serta yurisprudensi. Dengan demikian, perubahan gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT KONPENSI** memenuhi kualifikasi cacat formil dalam pengajuan gugatan, **Oleh karena itu, kami memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo dapat mempertimbangkan hal ini dan menyatakan gugatan PENGGUGAT KONPENSI ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).**

B. EKSEPSI PROSESUAL DALAM KOMPETENSI

PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO (EXCEPTIO RELATIVE COMPETENTIE)

7. Bahwa mengacu pada Posita Angka 1 hingga Angka 3, halaman 2 Surat Gugatan **PENGGUGAT KONPENSI**, yang menyatakan:

Posita Angka 1:

"Bahwa Penggugat merupakan Perusahaan dengan bentuk badan hukum PT (Perseroan Terbatas) yang bergerak dalam bidang industri Asuransi Jiwa."

Posita Angka 2:

"Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (Selanjutnya disebut sebagai "Para Tergugat") merupakan Warga Negara Indonesia yang dahulu merupakan mitra tenaga pemasar pada PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk, dimana salah satu kewajibannya sebagai mitra adalah memperkenalkan dan menjual produk asuransi jiwa Penggugat."

Posita Angka 3:

*"Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah **berawal dari kerjasama keagenan** yang dilakukan antara Para Tergugat*



dengan Penggugat untuk memasarkan produk-produk asuransi jiwa Penggugat.”

8. Bahwa sebagaimana fakta pengakuan sendiri oleh PENGGUGAT KONPENSI sesuai Posita Angka 2 dan Angka 3 tersebut di atas, “Bahwa ... dst ... Para Tergugat merupakan Warga Negara Indonesia yang dahulu merupakan mitra tenaga pemasar pada PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk, ... dst ... menjual produk asuransi jiwa **PENGGUGAT**”, dan “Bahwa hubungan hukum antara Para Tergugat adalah berawal dari kerjasama keagenan ... dst ... untuk memasarkan produk-produk asuransi jiwa Penggugat”, yang tidak lain kerjasama keagenan diatur dalam bentuk perjanjian kerjasama keagenan, namun tidak ada satupun dalil dalam gugatan *a quo* yang menyebutkan dan menjelaskan tentang adanya eksistensi perjanjian kerjasama keagenan, melainkan **PENGGUGAT KONPENSI** hanya mendasarkan dalil-dalil gugatannya pada sebuah Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 yang tentunya tidak dapat berdiri sendiri dan dilepaskan dari perjanjian kerja sama keagenan di antara **PENGGUGAT KONPENSI** maupun **PARA TERGUGAT KONPENSI**.
9. Bahwa mengacu pada Pasal 13 serta Pasal 14 perjanjian kerjasama keagenan dimaksud, **PENGGUGAT KONPENSI** dan **PARA TERGUGAT KONPENSI** telah bersepakat untuk memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai yurisdiksi pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak, sesuai uraian sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kerjasama Keagenan antara TERGUGAT I KONPENSI dengan PENGGUGAT KONPENSI (dahulu PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG) tertanggal 01 Mei 2015.

“Pasal 13 - Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal terjadi perselisihan maka Para Pihak sepakat untuk mengutamakan penyelesaian secara damai melalui jalur musyawarah.
2. Dalam hal jalur musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan maka Para Pihak sepakat untuk meneruskan penyelesaian melalui jalur hukum.”

“Pasal 14 - Domisili Hukum

Segara urusan mengenai Perjanjian ini dengan segala akibatnya, Para Pihak telah sepakat untuk memilih kediaman hukum yang umum dan



tidak berubah pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

- b. Perjanjian Kerjasama Keagenan antara **TERGUGAT II KONPENSI** dengan **PENGGUGAT KONPENSI** (dahulu PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG) tertanggal 01 Desember 2013.

"Pasal 13 - Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal terjadi perselisihan maka Para Pihak sepakat untuk mengutamakan penyelesaian secara damai melalui jalur musyawarah.
2. Dalam hal jalur musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan maka Para Pihak sepakat untuk meneruskan penyelesaian melalui jalur hukum."

"Pasal 14 - Domisili Hukum

Segara urusan mengenai Perjanjian ini dengan segala akibatnya, Para Pihak telah sepakat untuk memilih kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

- c. Perjanjian Kerjasama Keagenan antara **TERGUGAT III KONPENSI** dengan **PENGGUGAT KONPENSI** (dahulu PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG) tertanggal 01 Januari 2015.

"Pasal 13 - Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal terjadi perselisihan maka Para Pihak sepakat untuk mengutamakan penyelesaian secara damai melalui jalur musyawarah.
2. Dalam hal jalur musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan maka Para Pihak sepakat untuk meneruskan penyelesaian melalui jalur hukum."

"Pasal 14 - Domisili Hukum

Segara urusan mengenai Perjanjian ini dengan segala akibatnya, Para Pihak telah sepakat untuk memilih kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

10. Berdasarkan uraian pada butir 9 tersebut di atas, **PARA TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI secara nyata telah sepakat memilih domisili hukum dengan menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa.** Hal



ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk memilih domisili hukum tertentu dalam perjanjian, serta asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata yang menegaskan, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

11. Bahwa, dengan mempertimbangkan pengajuan gugatan *a quo* oleh **PENGUGAT KONPENS** melalui Pengadilan Negeri Surabaya merupakan hal yang sangat keliru dan merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerjasama Keagenan, dimana seharusnya gugatan *a quo* diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga, oleh karenanya, dengan terpenuhinya dalil eksepsi kewenangan relatif sebagaimana argumentasi **PARA TERGUGAT KONPENS**, serta dengan menyesuaikan pada ketentuan pasal 136 HIR (yang menyatakan eksepsi/perlawanan dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa), maka atas dasar tersebut kami memohon agar kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa gugatan *a quo* dapat mempertimbangkan dan memutuskan lebih dahulu tentang eksepsi kewenangan relatif ini, sebelum melakukan pemeriksaan pokok perkara, untuk sepatutnya menolak gugatan PENGUGAT KONPENS atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. Eksepsi Prosesual di Luar Kompetensi

I. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

DASAR PERISTIWA DAN FAKTA GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR SERTA TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

12. Bahwa dalam posita (*fundamentum petendi*) gugatan *a quo* yang diajukan oleh **PENGUGAT KONPENS** telah keliru dalam menguraikan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Sehingga ketidakakuratan serta tidak lengkapnya **PENGUGAT KONPENS** dalam menjelaskan latar belakang timbulnya surat pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh **PARA TERGUGAT KONPENS** membuat dasar fakta (*fetelijke grond*) menjadi bias, yang kuat dugaan **PARA TERGUGAT KONPENS** telah sengaja ditutupi kebenarannya oleh **PENGUGAT KONPENS**.
13. Bahwa dalam Posita Angka 4 dan Posita Angka 5 gugatan *a quo*, **PENGUGAT KONPENS** mengemukakan bahwa:



Posita Angka 4

Bahwa semasa Para Tergugat Menjadi Mitra Tenaga Pemasar Dari Penggugat, Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan salah satu nasabah Penggugat (selanjutnya disebut sebagai "**Nasabah**"), dimana akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat harus melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Nasabah, sebagai konsekuensi dilakukannya penutupan polis milik Nasabah serta pengembalian seluruh premi yang telah dibayarkan oleh Nasabah kepada Penggugat.

Posita Angka 5

Bahwa dengan telah dilakukannya pengembalian premi kepada Nasabah oleh Penggugat, Para Tergugat kemudian menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan kepada Penggugat, kompensasi atas penutupan polis-polis serta pengembalian premi yang sebelumnya telah dilakukan Penggugat, dimana masing-masing Tergugat akan mengembalikan kepada Penggugat sebesar Rp.10.428.520,816,- (sepuluh miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus enam belas Rupiah), sebagaimana dingatakan dalam Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 yang ditandatangani oleh masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (selanjutnya disebut sebagai "**Surat Pernyataan**").

14. Bahwa mengacu pada dalil di atas, sangat jelas **PENGUGAT KONPENS** telah gagal menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai peristiwa atau fakta yang mendasari gugatan *a quo*, terutama mengenai siapa nasabah yang telah dirugikan oleh **PARA TERGUGAT KONPENS**, berapa jumlah premi yang telah **PENGUGAT KONPENS** terima dari penutupan polis-polis nasabah tersebut, serta jumlah nilai pengembalian dana kepada nasabah yang telah **PENGUGAT KONPENS** bayarkan, mengenai berapa rincian jumlah kompensasi yang telah **PENGUGAT KONPENS** bayarkan kepada **PARA TERGUGAT KONPENS** sehingga diminta untuk dikembalikan oleh **PENGUGAT KONPENS**, mengenai tindakan pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh **PARA TERGUGAT KONPENS** terhadap nasabah tersebut atau apakah adanya sanksi maupun hukuman yang telah dijatuhkan kepada **PARA TERGUGAT KONPENS** oleh **PENGUGAT KONPENS** berdasarkan perjanjian kerjasama keagenan, serta seluruh peristiwa yang melatarbelakangi terbitnya Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 yang digunakan sebagai dasar dalil pengajuan gugatan **PENGUGAT KONPENS** dalam perkara *a quo*.

15. Bahwa kewajiban untuk menguraikan peristiwa, dasar serta fakta hukum secara lengkap, jelas mengenai peristiwa hukum yang melatarbelakangi terbitnya Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 menjadi sangat fundamental, mengingat tidaklah mungkin Surat Pernyataan dan Jaminan tersebut dapat terbit secara tiba-tiba tanpa didukung oleh suatu peristiwa dan fakta konkrit yang mendasarinya.
16. Bahwa kemudian, terhadap dalil gugatan **PENGUGAT KONPENS** yang berdasarkan pada Surat Pernyataan dan Jaminan yang secara sepihak dibuat oleh **PENGUGAT KONPENS** untuk ditandatangani masing-masing **PARA TERGUGAT KONPENS** pada tanggal 3 Januari 2018, tidak dapat dianggap sebagai suatu perikatan yang menimbulkan hubungan hukum apapun, tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian dan bukan merupakan alat bukti yang sah, dengan mengacu pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988** menyatakan *"Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)"*, yang **BAHKAN** dasar pijakan **PENGUGAT KONPENS** dalam gugatan *a quo* berdasarkan surat pernyataan dan jaminan dimaksud, telah dicabut oleh **PARA TERGUGAT KONPENS** berdasarkan Surat tertanggal 07 April 2025 perihal Pencabutan Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 yang ditandatangani oleh masing-masing **PARA TERGUGAT KONPENS** dan telah disampaikan kepada **PENGUGAT KONPENS** sehingga tidak lagi mengikat dan berlaku secara hukum.
17. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dikarenakan dasar gugatan dan fakta hukum yang diajukan oleh **PENGUGAT KONPENS** tidak jelas, kabur, serta dasar hukum gugatan tidak ada, maka gugatan *a quo* menjadi tidak terang, memiliki formulasi yang tidak jelas dan tegas. Sehingga mengakibatkan gugatan **PENGUGAT KONPENS** telah kabur dan tidak jelas, dengan turut didukung dengan fakta hukum dan **Yurisprudensi Putusan MARI**, Oleh karena itu, kami memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan **PENGUGAT KONPENS** ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan

Halaman 33 Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

KETIDAKSESUAIAN DALIL-DALIL DALAM POSITA (FUNDAMENTUM PETENDI) DAN PETITUM (TUNTUTAN)

18. Bahwa terkait permintaan pengembalian sejumlah uang dalam uraian posita (*fundamentum petendi*) gugatan *a quo* yang diajukan oleh **PENGGUGAT KONPENSI**, ternyata terdapat berbagai uraian yang berbeda-beda baik dalam posita (*fundamentum petendi*) itu sendiri, maupun dengan permohonan dalam petitum yang dituntut oleh **PENGGUGAT KONPENSI**, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian maksud dan pengertian dalam gugatan **PENGGUGAT KONPENSI**.
19. Bahwa pada Posita Angka 5 dan Posita Angka 10 huruf a gugatan *a quo*, **PENGGUGAT KONPENSI** mendalilkan adanya kesediaan **PARA TERGUGAT KONPENSI** untuk "mengembalikan kompensasi atas penutupan polis-polis serta pengembalian premi yang sebelumnya telah dilakukan PENGGUGAT KONPENSI, dengan masing-masing sebesar Rp.10.428.520.816,-, dengan sisa kewajiban sebesar Rp. 26.901.977.824,-".
20. Bahwa namun demikian, pada Posita Angka 18 dan Angka 19 gugatan *a quo*, **PENGGUGAT KONPENSI** memberikan dalil yang berbeda yakni untuk meminta penggantian biaya penutupan polis-polis serta pengembalian premi yang sebelumnya telah dilakukan PENGGUGAT KONPENSI kepada Nasabah/membayar ganti kerugian, dengan sisa kewajiban sebesar Rp. 26.901.977.824,-".
21. Bahwa kemudian pada petitum Angka 4, **PENGGUGAT KONPENSI** hanya mencantumkan dalil tuntutan untuk "Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar sisa kewajibannya yang belum dibayarkan kepada Penggugat ...", yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian mengenai apakah yang didalilkan oleh **PENGGUGAT KONPENSI** terkait pada pengembalian kompensasi atas penutupan polis-polis sebagaimana di maksud pada Posita Angka 5 dan Posita Angka 10 huruf a gugatan *a quo*, atau penggantian biaya penutupan polis-polis sebagaimana dimaksud pada Posita Angka 18 dan Angka 19 gugatan *a quo*.
22. Bahwa frasa pengembalian kompensasi atas penutupan polis-polis dan



penggantian biaya atas penutupan polis-polis memiliki pengertian yang sangat jauh berbeda. Pengembalian kompensasi atas penutupan polis-polis dapat diartikan pada pengembalian komisi maupun insentif yang diterima oleh tenaga pemasar atas setiap penutupan polis asuransi nasabah, sedangkan penggantian biaya atas penutupan polis-polis dapat ditujukan pada biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penutupan polis-polis asuransi, yang bisa saja meliputi biaya cetak polis, biaya pengiriman polis kepada nasabah, biaya materai, serta biaya administrasi lainnya berkaitan dengan penutupan polis asuransi, yang faktanya tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan **PARA TERGUGAT KONPENSI**.

23. Bahwa ketidaksesuaian posita (*fundamentum petendi*) yang didalilkan **PENGGUGAT KONPENSI** tersebut, menimbulkan kekaburan dan ketidakjelasan mengenai dasar tuntutan **PENGGUGAT KONPENSI** dalam petitum, yang berakibat gugatan **PENGGUGAT KONPENSI** memenuhi kualifikasi *obscuur libel* mengenai kekaburan dan ketidakjelasan objek sengketa yang diajukan dan dituntut.
24. Bahwa berdasarkan telah terjadinya kekaburan serta ketidakjelasan objek sengketa yang diajukan dan dituntut, maka mengakibatkan gugatan **PENGGUGAT KONPENSI** telah kabur dan tidak jelas, Oleh karena itu, kami memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan gugatan PENGGUGAT KONPENSI ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankleijke verklaard).

INKONSISTENSI DAN KURANGNYA TRANSPARANSI PENGGUGAT KONPENSI DALAM PENGHITUNGAN KERUGIAN, MENGAKIBATKAN TERJADINYA AMBIGUITAS DALAM MEMAHAMI BESARAN KERUGIAN YANG DIAJUKAN DALAM GUGATAN A QUO

25. Bahwa dalam posita (*fundamentum petendi*) gugatan wanprestasi a quo yang diajukan oleh **PENGGUGAT KONPENSI**, tidak menguraikan nilai kerugian secara rinci dan jelas, sehingga hal ini menimbulkan ambiguitas, termasuk dengan adanya perubahan gugatan atas nilai tuntutan yang terdapat Posita Halaman 7 Angka 12 Huruf F, Posita Halaman 8 Angka 20 serta perubahan pada Petitum Halaman 14 Angka 4 gugatan a quo, sebagaimana telah **PARA TERGUGAT KONPENSI** uraikan di atas.



26. Bahwa, perlu kiranya **PARA TERGUGAT KONPENSI** menerangkan secara sederhana rincian tuntutan yang termuat dalam gugatan **PENGUGAT KONPENSI**, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas atas dalil yang menimbulkan kekaburan dan ketidakjelasan nilai tuntutan yang diajukan dalam gugatan *a quo*, sebagai berikut:

RINCIAN NILAI KERUGIAN DALAM GUGATAN A QUO				
	Kewajiban	Total Pembayaran	Sisa Kewajiban	Petitum
TERGUGAT KONPENSI I	10.428.520.816	(290.685.595)	10.137.835.221*	9.696.601.150*
TERGUGAT KONPENSI II	10.428.520.816	(731.919.666)	9.696.601.150*	10.137.835.221*
TERGUGAT KONPENSI III	10.428.520.816	(1.754.799.165)	7.067.541.453*	7.067.541.453
TOTAL		4.383.584.624	26.901.977.824*	

RINCIAN NILAI KERUGIAN DALAM PERUBAHAN GUGATAN A QUO				
	Kewajiban	Total Pembayaran	Sisa Kewajiban	Petitum
TERGUGAT KONPENSI I	10.428.520.816	(290.685.595)	10.137.835.221*	10.137.835.221
TERGUGAT KONPENSI II	10.428.520.816	(731.919.666)	9.696.601.150*	9.696.601.150
TERGUGAT KONPENSI III	10.428.520.816	(1.754.799.165)	8.673.721.651*	8.673.721.651*
TOTAL		4.383.584.624	28.508.158.022*	

27. Bahwa berdasarkan gambaran pada tabel di atas, nilai petitum pada **TERGUGAT I KONPENSI** tercantum sebesar Rp 9.696.601.150, sedangkan setelah perubahan, Angka tersebut meningkat menjadi sebesar Rp 10.137.835.221. Di sisi lain, **TERGUGAT II KONPENSI** yang sebelumnya memiliki petitum Rp 10.137.835.221 kini diperbaiki menjadi sebesar Rp 9.696.601.150, hal ini membuktikan dan menimbulkan ambiguitas yang menciptakan ketidakpastian hukum sehingga sangat nyata gugatan **PENGUGAT KONPENSI** telah kabur.
28. Selanjutnya, menjadi lebih membingungkan lagi ketika terdapat perubahan nilai tuntutan khususnya terhadap **TERGUGAT III KONPENSI**. Dalam rincian awal, sisa kewajiban **TERGUGAT III KONPENSI** ditetapkan sebesar Rp 7.067.541.453 dengan nilai petitum yang sama. Namun, dalam perubahan gugatan, sisa kewajiban tersebut meningkat drastis menjadi Rp



8.673.721.651, yang diikuti oleh perubahan pada nilai petitum yang menjadi Rp 8.673.721.651. Kenaikan ini tidak hanya menunjukkan ketidakakuratan dalam perhitungan, tetapi juga menimbulkan keraguan mengenai dasar hukum tuntutan yang diajukan oleh **PENGGUGAT KONPENSİ**, berapakah sebenarnya kerugian yang dituntut oleh **PENGGUGAT KONPENSİ**.

29. Selain itu, total kerugian dalam perubahan gugatan juga mengalami kenaikan dari sebesar Rp 26.901.977.824,- menjadi sebesar Rp 28.508.158.022. Hal ini jelas menunjukkan bahwa penghitungan yang dilakukan oleh **PENGGUGAT KONPENSİ** tidak konsisten dan kurang transparan, yang pada akhirnya membingungkan **PARA TERGUGAT KONPENSİ** dalam memahami besaran dari kerugian yang diajukan dalam gugatan *a quo*.
30. Berdasarkan telah terjadinya kekaburan serta ketidakjelasan nilai kerugian yang diajukan dan dituntut, maka mengakibatkan gugatan **PENGGUGAT KONPENSİ** telah kabur dan tidak jelas, Oleh karena itu, kami memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGGUGAT KONPENSİ ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. **EKSEPSI DILATOIR, (GUGATAN PREMATUR), JANGKA WAKTU PEMBAYARAN DALAM SURAT PERNYATAAN DAN JAMINAN DAPAT DILAKUKAN HINGGA MEI 2035, MAKA GUGATAN A QUO MASIH PREMATUR DAN BELUM SAATNYA DISENGKETAKAN**

31. Bahwa terlepas dari kekeliruan **PENGGUGAT KONPENSİ** dalam menjadikan Surat Pernyataan dan Jaminan sebagai dasar diajukannya gugatan *a quo*, yang pada faktanya saat ini juga telah dicabut oleh **PARA TERGUGAT KONPENSİ**. Namun, ternyata dasar pengajuan gugatan **PENGGUGAT KONPENSİ** yang pada pokoknya menyatakan **PARA TERGUGAT KONPENSİ** telah melakukan tindakan wanprestasi dengan berdasarkan pada Surat Pernyataan dan Jaminan, senyatanya masih terlalu dini, premature dan belum saatnya diajukan. Hal ini mengacu pada isi butir 7 Angka 2, halaman 2 dan Surat Pernyataan dan Jaminan, yang menerangkan:

Butir 7 Angka 2

“Dalam hal pengembalian kompensasi dilakukan dengan cara setor/transfer sebagaimana butir 7 (1) tersebut diatas tidak dilakukan/kurang dananya,



maka PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG akan melakukan pemotongan kompensasi yang didapat oleh **YANG MENYATAKAN** sebesar kewajiban setiap bulannya atau sebesar kekurangannya dari kewajiban setiap bulannya yang dilakukan pada tanggal 25 setiap bulannya terhitung bulan januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2035.

Butir 12

*"Selama Pernyataan dan Jaminan ini berlaku **YANG MENYATAKAN** diberikan hak untuk melakukan pengembalian setiap saat baik sebagian atau seluruhnya."*

32. Bahwa mengacu pada butir 7 Angka 2 dan butir 12, Surat Pernyataan dan Jaminan di atas, ketika dikaitkan dengan gugatan *a quo* yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 September 2024, tampak jelas bahwa gugatan *a quo* telah diajukan sebelum berakhirnya Surat Pernyataan dan Jaminan pada bulan Mei 2035. Sehingga masih terlalu dini dan sepatutnya belum dapat disengketakan.
33. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan butir 26 dan 27 di atas, sejalan dengan doktrin atau pendapat dari ahli hukum serta Yurisprudensi MARI, yang menyatakan:

M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "**Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**", yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Cetakan Keempat Belas: April 2014, pada halaman 457 secara tegas menyatakan sebagai berikut:

"... Disebut juga dilatoria exceptie, yang berarti:

Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih premature, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;"

Yurisprudensi Putusan MA Nomor 101 K/Sip/1974, tertanggal 23 Maret 1976, menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak bisa diterima karena belum sampai masanya."

34. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka jelas terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT KONPENSI masih terlalu premature atau terlampau dini untuk diajukan, dengan



mempertimbangkan belum terlampauinya jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 yakni sampai dengan bulan Mei tahun 2035. Oleh karenanya, berdasarkan fakta hukum tersebut, serta dengan didukung dengan Doktrin atau pendapat ahli hukum serta Yurisprudensi Putusan MARI, Kami memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan PENGUGAT KONPENSI ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

EKSEPSI ERROR IN PERSONA, GUGATAN PENGUGAT KONPENSI KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM), KARENA TIDAK MENARIK PIHAK ANI HIDAJANINGRUM SERTA PARA AGEN ASURANSI LAINNYA SEBAGAI AGEN PEMASAR POLIS ASURANSI IBU JUNI SETIAWATI WONOWIDJOJO YANG MEMILIKI KONEKSITAS ERAT DENGAN PERKARA A QUO

35. Bahwa tanpa menyinggung pokok perkara gugatan a quo, ternyata gugatan a quo yang diajukan oleh **PENGUGAT KONPENSI** mengandung cacat formil akibat kurangnya kecermatan, ketelitian, dan kekeliruan. Hal ini disebabkan **PENGUGAT KONPENSI tidak menarik pihak Ani Hidajaningrum dan Para agen asuransi lainnya yang memiliki keterkaitan erat dengan gugatan a quo**, yang berperan sebagai agen/tenaga pemasar atas penempatan dana premi sehingga terbit polis-polis asuransi Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo.
36. Bahwa penjelasan di atas, dan mengacu pada Posita Angka 4 dan Angka 5 gugatan **PENGUGAT KONPENSI** yang mendalilkan bahwa:

Posita Butir 4

*"Bahwa semasa Para Tergugat menjadi tenaga pemasar dari Penggugat, Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan salah satu nasabah Penggugat (selanjutnya disebut "**Nasabah**"), dimana akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat harus melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Nasabah, sebagai konsekuensi dilakukannya penutupan polis milik Nasabah serta pengembalian seluruh premi yang telah dibayarkan oleh Nasabah kepada Penggugat."*

Posita Butir 5



"Bahwa telah dengan dilakukannya pengembalian premi kepada Nasabah oleh Penggugat, Para Tergugat kemudian menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan kepada Penggugat, kompensasi atas penutupan polis-polis serta pengembalian premi yang sebelumnya telah dilakukan Penggugat..."

37. Bahwa sesuai dalil **PENGUGAT KOMPENSI** pada posita butir 4 dan butir 5 di atas, berkaitan dengan penutupan polis-polis asuransi **Juni Setiawati Wonowidjojo** sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) polis asuransi, telah dilakukan penutupan melalui beberapa agen asuransi yang terlibat dalam proses pemasaran yakni, **TERGUGAT KOMPENSI I, Ani Hidajaningrum** dan Andik Gunawan, Ayunda Wulansari, Bayuendra Sukma, Bias Sri Sungkono, Drg. Resnawati, Joko Pranata, Lely, Lilis Herminingsih, Luki Indrayanto, Moh. Bahrul Fawaid, Ninin Andila, Nur Azizah, Rudi Rianto, SG. Junaidi Sangga Pura, Sudarmadji, Sugiani, Suyadi, Tri Umala, Woro Cidarmanik Sutarto Putri ("**Para Agen Asuransi Lainnya**")
38. Bahwa kedudukan **TERGUGAT KOMPENSI III** sebagai *Agency Director* (Kantor Mandiri) *Agency Director* (Kantor Mandiri) yang bertugas di Arthamas Star Group Agency, dan **TERGUGAT KOMPENSI II** yang menjabat sebagai *Agency Director* (Kantor Mandiri) yang bertugas di Star Winner Agency yang telah ditentukan sebagai *leader* dalam struktur keagenan dan membawahi beberapa agen yakni, **TERGUGAT KOMPENSI I, Ani Hidajaningrum** dan **Para Agen Asuransi Lainnya**.
39. Bahwa perlu **PARA TERGUGAT KOMPENSI** jelaskan, hubungan hukum pertanggung jawaban asuransi dalam perkara *a quo* antara **PENGUGAT KOMPENSI** dengan **Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo** yang diatur dalam polis-polis asuransi jiwa, yang tidak dapat dilepaskan dari peran dan kedudukan **Ani Hidajaningrum** dan **Para Agen Asuransi lainnya** yang tercatat dalam polis maupun dokumen penutupan asuransi sebagai agen/tenaga pemasar produk asuransi, dengan tanggung jawab untuk bertemu langsung dan menjelaskan karakteristik, manfaat, risiko serta biaya kepada **Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo** yang disebutkan oleh **PENGUGAT KOMPENSI** sebagai Nasabah dalam gugatan *a quo*.
40. Bahwa selain itu, dalam pemasaran dan penjualan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) polis asuransi milik **Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo**, maka **Ani Hidajaningrum dan Para Agen Asuransi lainnya terlibat**



dalam proses pemasaran asuransi serta turut menerima kompensasi atau keuntungan finansial dari penjualan asuransi dimaksud, sehingga kedudukan **Ani Hidajaningrum** dan **Para Agen Asuransi lainnya** menjadi sangat penting untuk menjelaskan proses yang telah dilakukan, serta membuat perkara *a quo* menjadi terang mengenai dalil **PENGUGAT KONPENSI** terkait adanya kerugian yang dialami oleh Nasabah **Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo**.

41. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, sejalan dengan pendapat para ahli hukum sebagai berikut:

- a. **Pendapat ahli hukum Chaidar Ali dalam hukumnya berjudul “Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia” (Yogyakarta: CV Nur Cahya, 1985, Halaman 218), yang menyatakan sebagai berikut:**

“Keseluruhan pihak yang berkaitan dengan objek sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung harus dimasukkan dalam gugatan. Tidak digugatannya pihak-pihak tersebut mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.”

- b. **Pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), yang menyatakan sebagai berikut:**

“...Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- *tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.*
- *Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya.”*

42. Bahwa penegasan terhadap dalil-dalil di atas juga dapat ditinjau berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (“**MARI**”), sebagai berikut:

- a. **Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan sebagai berikut:**

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna”



- b. Yurisprudensi Putusan MA Nomor 201 K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1976, menyatakan sebagai berikut:

"Keseluruhan pihak yang berkaitan dengan obyek sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung harus dimasukkan dalam gugatan. Tidak digugatnya pihak-pihak tersebut mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima"

- c. Yurisprudensi Putusan MA Nomor 938 K/SIP/1971 tanggal 4 Oktober 1972 jo. Nomor 151 K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975, menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas berikut juga dengan beberapaurisprudensi Mahkamah Agung R.I sebagai dasar hukumnya adalah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dalil-dalil gugatan penggugat atas dasar tidak dimasukkannya pihak ketiga hal ini guna tertibnya beracara dan tegaknya hukum sehingga menolak gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) adalah tepat."

43. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian **PARA TERGUGAT KONPENSI** di atas, dengan tidak diikutsertakannya **Ani Hidajaningrum** dan **Para Agen Asuransi Lainnya** dalam gugatan *a quo*, maka terbukti sangat jelas gugatan **PENGUGAT KONPENSI** menjadi kurang pihak, karena yang bertindak sebagai tergugat tidak lengkap, berdasarkan fakta hukum dengan didukung doktrin serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Oleh karena itu, kami memohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo dapat mempertimbangkan hal ini dan menyatakan gugatan PENGUGAT KONPENSI ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. JAWABAN POKOK PERKARA

1. Bahwa **PARA TERGUGAT KONPENSI** dengan tegas menolak seluruh dalil **PENGUGAT KONPENSI**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **PARA TERGUGAT KONPENSI** pada Jawaban dalam pokok perkara ini. Selanjutnya, **PARA TERGUGAT KONPENSI** mohon seluruh dalil yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa sebelum **PARA TERGUGAT KONPENSI** memberikan tanggapan



dan bantahan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PENGGUGAT KOMPENSI**, maka penting kiranya bagi **PARA TERGUGAT KOMPENSI** untuk meluruskan seluruh informasi mengenai permasalahan dalam perkara *a quo*, yang tampaknya tidak disampaikan secara utuh atau setidaknya hanya disusun dengan narasi yang hanya semata-mata menguntungkan diri **PENGGUGAT KOMPENSI**, serta dengan menyembunyikan informasi adanya peran kesalahan **PENGGUGAT KOMPENSI** dalam perkara *a quo*.

DASAR HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT KOMPENSI DAN PARA TERGUGAT KOMPENSI BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA SAMA KEAGENAN

3. Bahwa tidaklah dapat dikesampingkan, dasar hubungan hukum yang terjadi antara **PENGGUGAT KOMPENSI** dan **PARA TERGUGAT KOMPENSI** adalah mengacu dan didasari pada perjanjian kerja sama keagenan yang telah dibuat oleh **PENGGUGAT KOMPENSI** dan ditandatangani baik oleh **PENGGUGAT KOMPENSI** dan **PARA TERGUGAT KOMPENSI**, sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerjasama Keagenan antara **TERGUGAT I KOMPENSI** dengan **PENGGUGAT KOMPENSI** (dahulu PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG) tertanggal 01 Mei 2015.

"Nama : N Damayanti, Sh
Tempat/Tgl Lahir : Malang/10/10/1984
No.Ktp/Sim : 3571016003840001
Jabatan : **Sales Manager**
Agency : **Star Winner Agency**
Alamat : Perum Tasikmadu Regency 2 Kav 3, Malang"

b. Perjanjian Kerjasama Keagenan antara **TERGUGAT II KOMPENSI** dengan **PENGGUGAT KOMPENSI** (dahulu PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG) tertanggal 01 Desember 2013.

"Nama : Evi Yusiani
Tempat/Tgl Lahir : Tulungagung/31/08/1983
No.Ktp/Sim : 3504117108830003
Jabatan : **Agency Director (Kantor Mandiri)**
Agency : **Star Winner Agency**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dsn Gilang Rt.001/008 Gilang, Ngunut
Tulungagung"

- c. Perjanjian Kerjasama Keagenan antara **TERGUGAT III KONPENSI** dengan **PENGUGAT KONPENSI** (dahulu PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG) tertanggal 01 Januari 2015.

"Nama : Arie S Hariyanto, SE, MM

Tempat/Tgl Lahir : Tabanan/15/08/1968

No.Ktp/Sim : 3578031508680003

Jabatan : **Agency Director (Kantor Mandiri)**

Agency : **Arthamas Star Grup Agency**

Alamat : Medokan Ayu Ma/L-35/ Rt.002/006. Medokan Ayu,
Rungkut"

4. Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama keagenan pada butir 3 di atas, maka logis kiranya untuk mengemukakan bahwa kedudukan Surat Pernyataan dan Jaminan yang di jadikan dasar gugatan oleh **PENGUGAT KONPENSI** tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja sama keagenan tersebut, sebagai acuan dan rujukan untuk menentukan apakah benar telah terjadi pelanggaran oleh **PARA TERGUGAT KONPENSI** dan apa jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh **PENGUGAT KONPENSI** berdasarkan perjanjian kerja sama keagenan tersebut, yang faktanya tidak dapat diungkapkan secara jelas dan terperinci oleh **PENGUGAT KONPENSI** dalam gugatannya.

5. Bahwa mengacu pada dalil Posita Angka 4 gugatan **PENGUGAT KONPENSI** yang mengemukakan:

Posita Angka 4 Gugatan PENGUGAT KONPENSI

Bahwa semasa Para Tergugat menjadi mitra tenaga pemasar dari Penggugat, Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan salah satu nasabah Penggugat (selanjutnya disebut sebagai "Nasabah"), dimana akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat harus melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Nasabah, sebagai konsekuensi dilakukannya penutupan polis milik Nasabah serta pengembalian seluruh premi yang telah dibayarkan oleh Nasabah kepada Penggugat.

Maka, menjadi kewajiban hukum **PENGUGAT KONPENSI** untuk membuktikan, apakah selama **PARA TERGUGAT KONPENSI** bertindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai mitra tenaga pemasar dari **PENGUGAT KONPENS**, telah adanya suatu teguran maupun peringatan yang mengidentifikasi adanya pelanggaran **PARA TERGUGAT KONPENS** terhadap perjanjian kerjasama keagenan yang seharusnya menjadi dasar acuan bagi **PENGUGAT KONPENS** maupun **PARA TERGUGAT KONPENS** dalam menyelesaikan sengketa para pihak.

6. Bahwa faktanya sampai dengan saat ini, **PARA TERGUGAT KONPENS** belum pernah sekalipun menerima suatu teguran maupun peringatan dari **PENGUGAT KONPENS** yang menandakan adanya pelanggaran yang dilakukan **PARA TERGUGAT KONPENS** terhadap perjanjian kerja sama keagenan, maupun adanya sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh **PENGUGAT KONPENS** terhadap **PARA TERGUGAT KONPENS** yang seharusnya berkaitan dengan erat dengan Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018. Maka untuk itu, **PENGUGAT KONPENS** memiliki kewajiban hukum untuk membuktikan apakah selama ini **PENGUGAT KONPENS** telah menyampaikan suatu surat teguran maupun peringatan termasuk adanya sanksi atau hukuman kepada **PARA TERGUGAT KONPENS** berdasarkan Perjanjian kerjasama Keagenan sebagai dasar diterbitkannya Surat Pernyataan dan Jaminan Tertanggal 3 Januari 2018 yang didalilkan oleh **PENGUGAT KONPENS** dalam gugatannya. Kewajiban hukum untuk membuktikan mutlak berada pada pihak **PENGUGAT KONPENS** sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 163 HIR (*asas actori incumbit probatio*).
7. Bahwa fakta sebaliknya, bukannya hukuman atau sanksi yang diterima atas suatu pelanggaran, bahkan **PENGUGAT KONPENS** memberikan promosi dengan menunjuk **TERGUGAT III KONPENS** sebagai *relationship director* untuk memimpin struktur keagenan di wilayah Jawa (tidak termasuk DKI Jakarta), yang merupakan jabatan tertinggi dalam struktur keagenan mitra tenaga pemasar pada perusahaan **PENGUGAT KONPENS**, yang diberikan berdasarkan surat penunjukan tertanggal 14 Desember 2018 atau sekitar hampir 1 tahun setelah terbitnya Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018, yang ditandatangani oleh kedua direktur PENGUGAT KONPENS atas nama Gideon dan Herman Sulistyo, termasuk memberikan berbagai penghargaan bergengsi kepada **TERGUGAT II KONPENS** diantaranya *second runner up top agency director (Star Winner Agency)* pada tahun 2018 dan penghargaan *most*



valuable performance pada tahun 2019.

8. Bahwa promosi dan penghargaan ini merupakan bukti hukum yang valid dan tidak terbantahkan bahwa **PARA TERGUGAT KONPENSI** terutama **TERGUGAT III KONPENSI** telah menerima apresiasi tinggi atas pencapaiannya dalam melaksanakan peran untuk memasarkan dan menjual produk asuransi **PENGGUGAT KONPENSI**.

KETERKAITAN ERAT SURAT PERNYATAAN DAN JAMINAN DENGAN TERBITNYA POLIS-POLIS JUNI SETIAWATI WONOWIDJOJO SERTA FAKTA ADANYA KESALAHAN PENGGUGAT KONPENSI DALAM PERKARA A QUO

9. Bahwa terbitnya Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 tidak dapat dipisahkan dari penerbitan atau penutupan polis-polis Juni Setiawati Wonowidjojo pada tahun 2014 s.d. tahun 2015 sebagaimana juga faktanya telah diterangkan dalam Surat Pernyataan dan Jaminan tersebut, dengan keseluruhan penerbitan polis oleh **PENGGUGAT KONPENSI** berjumlah 279 polis asuransi.
10. Bahwa mengacu pada struktur keagenan yang berada pada **PENGGUGAT KONPENSI** dan fakta yang terjadi, penerbitan keseluruhan polis tersebut nyatanya tidak dilakukan oleh **TERGUGAT II KONPENSI** yang menjabat sebagai *Agency Director* (Kantor Mandiri) yang bertugas di Star Winner Agency maupun oleh **TERGUGAT III KONPENSI** yang menjabat sebagai *Agency Director* (Kantor Mandiri) yang bertugas di Arthamas Star Group Agency, melainkan dilakukan oleh **TERGUGAT I KONPENSI**, agen atas nama Ani Hidajaningrum serta beberapa agen lainnya.
11. Bahwa selain itu, sebelum diterbitkannya keseluruhan 279 polis asuransi oleh **PENGGUGAT KONPENSI** tersebut, **TERGUGAT I KONPENSI** beserta seluruh agen asuransi atau tenaga pemasar telah menyampaikan keseluruhan pengajuan surat permintaan asuransi jiwa beserta dokumen pendukungnya kepada **PENGGUGAT KONPENSI**, untuk dilakukan penelaahan dan verifikasi kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan data calon pemegang polis, bertanggung dan penerima manfaat oleh pihak *underwriting* atau pihak penilai dari **PENGGUGAT KONPENSI** dalam kerangka *customer due diligence* (CDD) yang memiliki keputusan untuk menerima atau menolak pengajuan asuransi, mengingat selaku tenaga pemasar, agen asuransi hanya bertindak sebagai pihak yang



menyampaikan surat permintaan asuransi jiwa beserta dokumen pendukung kepada **PENGUGAT KONPENSASI**. Sehingga dengan terbitnya polis-polis tersebut maka sepatutnya keseluruhan proses penilaian telah dianggap lengkap dan diterima oleh **PENGUGAT KONPENSASI**, yang bahkan keseluruhan premi asuransi dengan nilai ratusan miliar juga telah diterima dan dinikmati oleh **PENGUGAT KONPENSASI**.

12. Bahwa permasalahan terjadi ketika ibu Juni Setiawati Wonowidjojo melalui Ani Hidajaningrum yang juga merupakan bagian dari tenaga pemasar penutup polis-polis asuransi Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo, meminta untuk membatalkan keseluruhan polis-polis dan meminta pengembalian seluruh dana yang telah dibayarkan kepada **PENGUGAT KONPENSASI**.
13. Bahwa atas permintaan itu, bukannya menindaklanjuti dengan hanya membayarkan manfaat nilai tunai sebagai konsekuensi dari permintaan pembatalan polis yang telah aktif sebagaimana ketentuan polis asuransi pada umumnya, namun ternyata **PENGUGAT KONPENSASI** malah memutuskan untuk menjalankan proses pengembalian premi kepada Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo, bahkan upaya tersebut dilakukan dengan melakukan pembatalan 259 polis dari 279 polis, menjadi hanya 5 polis sebagai polis pengganti, dengan hanya menggunakan surat kuasa yang diterima dari Ani Hidajaningrum, tanpa melakukan konfirmasi kebenaran validitas surat kuasa kepada Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo.
14. Bahwa praktik pembatalan 259 polis menjadi 5 polis tersebut yang dilakukan hanya berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Ani Hidajaningrum serta kuat dugaan dilakukan oleh **PENGUGAT KONPENSASI** tanpa melakukan *welcome call* untuk mengkonfirmasi dan validasi kepada Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo secara langsung untuk menjelaskan mengenai kerugian yang dapat diderita oleh Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo akibat perubahan/penggantian tersebut termasuk dilakukan tanpa adanya pengecekan kesehatan.
15. Bahwa praktik pembatalan polis atau penggantian 259 polis menjadi 5 polis yang dilakukan oleh **PENGUGAT KONPENSASI** tersebut dapat dikatakan sebagai praktik *churning* yaitu tindakan membujuk dan/atau mempengaruhi pemegang polis untuk mengubah atau mengganti polis yang telah ada (*existing*) dengan polis yang baru di perusahaan yang sama, dimana praktik ini termasuk praktik yang dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang



dilakukan tanpa bertemu serta mendapatkan konfirmasi langsung dari nasabah pemilik dana yakni Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo.

16. Bahwa keseluruhan rangkaian peristiwa di atas, menunjukkan fakta-fakta yang ternyata tidak diungkap dan bahkan terkesan sengaja ditutup-tutupi untuk mengaburkan kesalahan **PENGUGAT KONPENS** dalam perkara *a quo*, dengan memutarbalikan fakta dan memusatkan tuduhan hanya pada **PARA TERGUGAT KONPENS**.

FAKTA PARA TERGUGAT KONPENS TERPAKSA MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN DAN JAMINAN YANG DISUSUN PENGUGAT KONPENS SERTA SEMATA-MATA TELAH DIPERDAYA OLEH PENGUGAT KONPENS

17. Bahwa **PARA TERGUGAT KONPENS** menolak tegas kebenaran Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 termasuk seluruh isi di dalamnya, dengan pertimbangan bahwa penandatanganan Surat Pernyataan dan Jaminan tersebut tidak sesuai dengan kehendak batin dari **PARA TERGUGAT KONPENS**, serta semata-mata merupakan paksaan dari pihak **PENGUGAT KONPENS**.
18. Bahwa dengan adanya tuntutan pengembalian dana Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo yang diterima oleh **PENGUGAT KONPENS** melalui Ani Hidajaningrum, serta untuk memenuhi jumlah nilai pengembalian kepada Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo, maka **PENGUGAT KONPENS** secara sepihak meminta kepada **PARA TERGUGAT KONPENS** untuk menandatangani Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 yang pada pokoknya agar **PARA TERGUGAT KONPENS** mengembalikan sejumlah kompensasi dengan nilai pengembalian yang sama yakni masing-masing sebesar Rp.10.428.520,816,- (*sepuluh miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus enam belas Rupiah*) dengan meminta **PARA TERGUGAT KONPENS** untuk menyerahkan berbagai dokumen asli kepemilikan aset **PARA TERGUGAT KONPENS** tanpa alas hak jaminan yang sah.
19. Bahwa penandatanganan Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 tersebut sesungguhnya sangat bertentangan dengan kehendak batin, sangat dipaksakan serta tidak dapat dihindari oleh **PARA TERGUGAT KONPENS**, dengan pertimbangan yang sangatlah realistis



dengan fakta-fakta yang telah terjadi saat ini, antara lain:

18.1 Ditetapkannya nilai pengembalian kompensasi yang sama secara sepihak oleh **PENGUGAT KONPENS** kepada **PARA TERGUGAT KONPENS** dengan nilai pengembalian masing-masing sebesar Rp.10.428.520,816,-, yang sangat tidak logis serta tidak masuk akal, mengingat jumlah kompensasi yang diterima oleh masing-masing tergugat tidaklah sama dan tidak mungkin sama dalam penutupan keseluruhan polis-polis tersebut, terlebih lagi **TERGUGAT II KONPENS** dan **TERGUGAT III KONPENS** bukanlah tenaga pemasar yang melakukan pemasaran dan penjualan secara langsung atas polis-polis Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo.

18.2 Kekhawatiran dari **PARA TERGUGAT KONPENS** bahwa **PENGUGAT KONPENS** akan menggunakan kekuasaannya yang lebih dominan dibandingkan **PARA TERGUGAT KONPENS** untuk melakukan tindakan-tindakan sepihak kepada **PARA TERGUGAT KONPENS** apabila tidak menandatangani Surat Pernyataan dan Jaminan tersebut, yang faktanya akhirnya telah terjadi dan dilakukan oleh **PENGUGAT KONPENS** saat ini, yakni:

- a. **PENGUGAT KONPENS** memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan posisi **PARA TERGUGAT KONPENS**, dimana segala peraturan dan kebijakan sampai dengan penentuan struktur keagenan dapat ditentukan secara sepihak oleh **PENGUGAT KONPENS**, yang wajib ditaati oleh seluruh agen/mitra/tenaga pemasar tanpa dapat dilakukan penyesuaian dari sisi agen/mitra/tenaga pemasar termasuk **PARA TERGUGAT KONPENS**.
- b. Melakukan pemotongan kompensasi **PARA TERGUGAT KONPENS** secara serampangan dan sporadis, yang juga dilakukan bukan hanya terkait penutupan polis-polis Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo, namun atas seluruh pemotongan insentif dan kompensasi lainnya yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan pengembalian dana Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo, sehingga **PARA TERGUGAT KONPENS** sangat kesulitan untuk menjalankan perannya untuk membangun bisnis produksi pemasaran dan penjualan produk asuransi, bahkan berhenti mendapatkan pendapatan sebagai tenaga pemasar asuransi.



c. Menyatakan secara sepihak bahwa **PARA TERGUGAT KONPENSI** bukan lagi para mitra tenaga pemasar dari **PENGGUGAT KONPENSI** sebagaimana didalilkan dalam posita Angka 2 gugatan **PENGGUGAT KONPENSI**, meskipun pada faktanya Perjanjian Kerjasama Keagenan dan lisensi keagenan **TERGUGAT II KONPENSI** dan **TERGUGAT III KONPENSI** belum pernah dihentikan hingga saat ini, dan **TERGUGAT I KONPENSI** telah mengundurkan diri sejak tahun 2015.

"2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (selanjutnya disebut sebagai "Para Tergugat") merupakan Warga Negara Indonesia yang dahulu merupakan mitra tenaga pemasar pada PT MSIG Life Insurance Indonesia, Tbk..."

d. Memblokir portal sistem keagenan bagi **PARA TERGUGAT KONPENSI**, sehingga **PARA TERGUGAT KONPENSI** tidak dapat untuk mengakses pencapaian produksi pemasaran asuransi, melakukan identifikasi pencapaian target, dan lain sebagainya yang terkait dengan pemasaran produk asuransi.

20. Bahwa dengan mengacu pada dasar pertimbangan di atas, cukup membuktikan bahwa isi Surat Pernyataan dan Jaminan tidak sesuai dengan fakta yang benar, dipaksakan agar ditandatangani oleh **PARA TERGUGAT KONPENSI** dengan tipu daya **PENGGUGAT KONPENSI**, yang bahkan saat ini telah dicabut berdasarkan surat pencabutan tertanggal 07 April 2025, sehingga patut kiranya apabila Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 dinyatakan tidak lagi berlaku secara hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat bagi **PARA TERGUGAT KONPENSI**. Oleh karenanya, layak bagi **PARA TERGUGAT KONPENSI** untuk memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan **PENGGUGAT KONPENSI** atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

SURAT PERNYATAAN DAN JAMINAN YANG DIBUAT SEPIHAK TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI SEBAGAI AKTA OTENTIK, PERIKATAN MAUPUN PERJANJIAN

21. Bahwa **PARA TERGUGAT KONPENSI** menolak dengan tegas dalil Posita Angka 6 s.d Posita Angka 9 Gugatan *a quo*, dengan pertimbangan bahwa Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 bukan merupakan



suatu perikatan dan tidaklah layak untuk ditentukan sebagai suatu akta otentik maupun perjanjian disebabkan tidak memenuhi keabsahan unsur-unsur perjanjian.

22. Bahwa sebagaimana uraian yang telah **PARA TERGUGAT KONPENSI** tegaskan di atas, bahwa Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018, telah ditandatangani oleh **PARA TERGUGAT KONPENSI** dengan didasari adanya paksaan **PENGUGAT KONPENSI**, serta bertentangan dengan kehendak batin dari **PARA TERGUGAT KONPENSI**, baik mengenai penetapan sepihak jumlah kompensasi yang dikembalikan, nilai pengembalian kompensasi per bulan, serta mekanisme penyimpanan dokumen kepemilikan aset **PARA TERGUGAT KONPENSI** yang diserahkan kepada **PENGUGAT KONPENSI** tanpa adanya alas hak jaminan yang sah.
23. Bahwa selain itu, dalil **PENGUGAT KONPENSI** yang menyatakan bahwa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT KONPENSI harus dianggap sebagai bukti lengkap setara dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara, sesungguhnya tidak tepat dan patut dibantah. Surat Pernyataan dan Jaminan tersebut hanyalah merupakan dokumen pernyataan yang dibuat dibawah tangan serta ditandatangani secara sepihak, telah disangkal kebenaran isinya oleh **PARA TERGUGAT KONPENSI** serta tidak dibuat di hadapan pejabat umum, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik. Meskipun **PARA TERGUGAT KONPENSI** telah melaksanakan sebagian isi pernyataan tersebut, hal itu sepatutnya tidak serta merta mengubah dokumen tersebut menjadi bukti lengkap atau memberikannya kekuatan pembuktian setara dengan akta otentik.
24. Bahwa uraian di atas sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3428 K/Pdt/1985, yang secara tegas menyatakan bahwa: “Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan.”
25. Bahwa selain tidak dapat ditentukan sebagai suatu akta otentik sebagaimana telah **PARA TERGUGAT KONPENSI** uraikan di atas, bahwa Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 juga tidak memenuhi kualifikasi perikatan maupun sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdara tentang Perikatan, Pasal 1313 KUHPerdara tentang



definisi perjanjian, syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata serta pengaturan dalam Pasal 1338 KUHPPerdata.

26. Bahwa menurut Pasal 1233 KUHPPerdata, perikatan lahir didasarkan atas suatu perjanjian atau karena undang-undang. Lebih lanjut, Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya Hukum Perjanjian, hal. 1, memberikan definisi perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara **dua orang atau dua pihak**, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Selanjutnya Prof. Subekti, S.H. membedakan pengertian perjanjian dengan perikatan, menyatakan bahwa **hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan. Kemudian, perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.**

27. Bahwa mengenai definisi terhadap perjanjian, dapat ditemui dalam Pasal 1313 KUHPPerdata, yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana **satu orang atau lebih** mengikatkan diri terhadap **satu orang lain atau lebih**.

Selanjutnya Prof. Subekti, S.H. membedakan pengertian perjanjian dengan perikatan, menyatakan bahwa **hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan. Kemudian, perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.**

Ricardo Simanjuntak dalam bukunya Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis pada halaman 30-32, menyatakan bahwa **kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.**

Arfiana Novera dan Meria Utama dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase halaman 5, menyatakan bahwa **kontrak adalah**



suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum.

Terkait definisi kontrak (*contract*) menurut *Black's Law Dictionary*, diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus.

28. Bahwa suatu perjanjian dapat dinyatakan sah, apabila dipenuhi 4 syarat seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. **Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya**
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal"

Dengan demikian, apabila suatu perjanjian memenuhi syarat sahnya perjanjian (termasuk telah disepakati oleh para pihak), maka sepanjang syarat lainnya juga terpenuhi (jika ada), perjanjian dimaksud tentu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*beginzel dercontract vrijheid*). Demikian juga perjanjian tersebut mengikat sebagai dan merupakan undang-undang (*pacta sunt servanda*) bagi mereka yang membuatnya.

Selanjutnya, sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, yang dimaksud dengan sepakat adalah kebebasan bersepakat (*consensuil*) diantara para pihak. Dalam arti, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lainnya. tidak ada unsur-unsur kekhilafan/kekeliruan (*dwaling*), tidak karena paksaan (*dwang*) dan juga bukan karena adanya penipuan (*bedrog*) dari satu pihak terhadap pihak lainnya secara bertimbal balik, serta tidak adanya unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) (vide Pasal 1321 KUHPerdata).

29. Bahwa jika mengacu pada kaidah hukum tersebut, maka tepat kiranya untuk mengemukakan bahwa Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 tidak memenuhi pengertian dan definisi perikatan maupun perjanjian, serta tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Hal ini menegaskan bantahan **PARA TERGUGAT KONPENSI** bahwa Surat Pernyataan dan Jaminan ditandatangani secara sepihak oleh **PARA TERGUGAT KONPENSI**, dibuat tanpa didasari kesepakatan bersama (*consensus*)



antara **PARA TERGUGAT KONPENSI** dan **PENGUGAT KONPENSI**, serta berisikan hal-hal yang tidak sesuai fakta dan kejadian yang sebenarnya, terutama mengenai jumlah kompensasi yang diterima dan untuk dikembalikan oleh **PARA TERGUGAT KONPENSI**.

30. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan dasar tidak terpenuhi kualifikasi Surat Pernyataan dan Jaminan sebagai suatu perjanjian baik dalam kerangka definisi maupun keabsahannya yang menjadi dasar timbulnya suatu perikatan, maka dapat dimaknai bahwa surat pernyataan dan jaminan bukan perjanjian dalam konteks pasal 1338 KUHPerdara sebagaimana dalil **PENGUGAT KONPENSI** pada posita Angka 8 gugatannya. **Dengan demikian, dalil PENGUGAT KONPENSI yang menyatakan bahwa surat Surat Pernyataan dan Jaminan merupakan perikatan utang yang mengikat berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata adalah tidak berdasar secara hukum dan sepatutnya dapat menjadi perhatian bagi Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).**
31. Bahwa selain tidak terpenuhinya Surat Pernyataan dan Jaminan sebagai suatu akta otentik, suatu perikatan maupun perjanjian dalam perkara a quo sebagaimana telah **PARA TERGUGAT KONPENSI** uraikan di atas, bahwa saat ini Surat Pernyataan dan Jaminan yang menjadi satu-satunya dasar gugatan oleh **PENGUGAT KONPENSI** dalam perkara a quo, telah kehilangan kekuatan hukumnya. Hal tersebut disebabkan telah dicabutnya Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 oleh **PARA TERGUGAT KONPENSI** berdasarkan Surat tertanggal 07 April 2025 terkait Pencabutan atas Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 yang telah disampaikan kepada **PENGUGAT KONPENSI**. Oleh karenanya Surat Pernyataan dan Jaminan dimaksud menjadi tidak berlaku lagi serta tidak mengikat secara hukum.

FAKTA PENYEMBUNYIAN INFORMASI PEMOTONGAN KOMPENSASI OLEH PENGUGAT KONPENSI TERMASUK SEJUMLAH DANA YANG TELAH DIBAYARKAN PARA TERGUGAT KONPENSI

32. Bahwa penting bagi **PARA TERGUGAT KONPENSI** untuk menyampaikan adanya fakta penyembunyian informasi pada gugatan maupun



perubahannya dalam perkara a quo, yang telah dilakukan oleh **PENGUGAT KONPENS** dalam perkara a quo, terutama mengenai adanya penyembunyian jumlah dana yang diterima oleh **PENGUGAT KONPENS** dari **PARA TERGUGAT KONPENS**, termasuk fakta adanya sejumlah nilai kompensasi **PARA TERGUGAT KONPENS** yang dilakukan secara serampangan dan sporadis oleh **PENGUGAT KONPENS** tanpa menghiraukan hak dari **PARA TERGUGAT KONPENS**.

33. Bahwa dalam posita halaman 7 Angka 12 Huruf F gugatan awal **PENGUGAT KONPENS** tertanggal 5 September 2024 menerangkan:

Posita Angka 12 Huruf F Gugatan Awal

Bahwa total pembayaran angsuran yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sebesar **Rp. 4.383.584.624,-** sehingga Para Tergugat masih harus mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar **Rp. 26.901.997.824,-** (dua puluh enam miliar sembilan ratus satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tergugat I sebesar Rp. 10.137.835.221,-
- b. Tergugat II sebesar Rp. 9.696.601.150,-
- c. Tergugat III sebesar **Rp. 7.067.541.453,-**

Yang kemudian dalam posita halaman 7 Angka 12 Huruf F perubahan gugatannya pada tanggal 17 Februari 2025, menjadi sebagai berikut:

Posita Angka 12 Huruf F Perubahan Gugatan

Bahwa total pembayaran angsuran yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sebesar **Rp. 2.777.404.426,-** sehingga Para Tergugat Masih harus mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar **28.508.158.022,-** (dua puluh delapan miliar lima ratus delapan juta seratus lima puluh delapan ribu dua puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tergugat I sebesar Rp. 10.137.835.221,-
- b. Tergugat II sebesar Rp. 9.696.601.150,-
- c. Tergugat III sebesar **Rp. 8.673.721.651,-**

34. Bahwa didalam posita gugatan dan perubahannya tersebut, **PENGUGAT KONPENS** hanya menerangkan jumlah dana pembayaran angsuran yang



telah dibayarkan oleh **PENGGUGAT KOMPENSI**, tanpa adanya rincian mengenai jumlah pembayaran dari masing-masing tergugat, bahkan tidak adanya informasi apapun yang menerangkan mengenai fakta bahwa **PENGGUGAT KOMPENSI** telah memotong dan menahan sejumlah kompensasi **TERGUGAT II KOMPENSI** termasuk tidak adanya informasi sejumlah dana yang telah diterima dari **TERGUGAT II KOMPENSI**, yang seolah-olah seperti disembunyikan oleh **PENGGUGAT KOMPENSI**.

35. Bahwa sesuai informasi yang telah diterima oleh **TERGUGAT III KOMPENSI** dari karyawan **PENGGUGAT KOMPENSI**, bahwa pemotongan kompensasi yang telah dilakukan oleh **PENGGUGAT KOMPENSI** atas hasil penutupan polis asuransi **TERGUGAT III KOMPENSI** per tanggal 5 Maret 2025, yakni sebagai berikut:

Pemotongan Insentif Bank Jatim (Mei 2021 - Mei 2023)	Rp. 951.075.775,-
Pemotongan <i>override fee</i> PT Semen Logistik (SILOG)	Rp. 86.750.671,-
Pemotongan Komisi/ GEN Bonus s.d 5 Maret 2025	Rp. 778.119.936,-
Total Pemotongan Kompensasi TERGUGAT III KOMPENSI	Rp. 1.815.946.382,-

Selain tidak menginformasi adanya fakta jumlah pemotongan yang telah dilakukan **PENGGUGAT KOMPENSI**, faktanya **PENGGUGAT KOMPENSI** telah menyembunyikan informasi penerimaan transfer dana dari **TERGUGAT II KOMPENSI** dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000,- pada tanggal 30 Agustus 2024 melalui rekening **PENGGUGAT KOMPENSI** pada Bank Sinarmas No. 0001238329, namun ternyata juga tidak diperhitungkan oleh **PENGGUGAT KOMPENSI** dalam perkara *a quo*.

36. Bahwa dengan mendasarkan pada fakta di atas, telah menunjukkan dan mengungkap bahwa adanya itikad dan niat jahat **PENGGUGAT KOMPENSI** yang hanya ingin mementingkan kepentingan pribadinya untuk mencari keuntungan dari **PARA TERGUGAT KOMPENSI**, sehingga pantas kiranya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan **PENGGUGAT KOMPENSI** untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



**PEMOTONGAN KOMPENSASI PARA TERGUGAT KONPENSI OLEH
PENGGUGAT KONPENSI BERTENTANGAN DENGAN PERJANJIAN KERJA
SAMA KEAGENAN**

37. Bahwa sebagaimana telah **PARA TERGUGAT KONPENSI** uraikan dalam butir 6 dan butir 7 di atas, sampai dengan saat ini tidak pernah diterimanya surat peringatan yang menandakan kesalahan maupun pelanggaran **PARA TERGUGAT KONPENSI** berdasarkan perjanjian kerjasama keagenan berkaitan dengan perkara *a quo*. bahkan faktanya pencapaian promosi dan penghargaan yang diterima oleh **TERGUGAT II KONPENSI** dan **TERGUGAT III KONPENSI** dari **PENGGUGAT KONPENSI**.
38. Bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat 1 dan ayat 3 Perjanjian Kerjasama Keagenan menerangkan:
1. Dalam hal Agen **terbukti** tidak melaksanakan salah satu/sebagian atau seluruhnya kewajiban sebagaimana Pasal 3 Perjanjian ini dan melakukan pelanggaran terhadap salah satu/sebagian atau seluruhnya wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 diatas, maka Perusahaan berhak menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan dan/atau tertulis, atau;
 - b. pelaporan pelanggaran Agen kepada AAJI untuk dimasukkan ke dalam Daftar Tenaga Pemasar Bermasalah dan/atau untuk dilakukan pencabutan sertifikasi keagenan atau;
 - c. Penghentian sementara aktivitas keagenan, atau;
 - d. mengakhiri Perjanjian Kerjasama secara sepihak.
 3. Dalam hal Agen terkena sanksi sebagaimana ayat 1 tersebut diatas, maka Perusahaan bila perlu dapat melakukan untuk:
 - a. Menahan tidak memberikan dan/atau membayarkan terlebih dahulu hak-hak Agen sebagaimana diatur dalam kompensasi, atau;
 - b. Meminta penggantian kerugian dari Agen atas seluruh kerugian yang diderita Calon Pemegang Polis/Pemegang Polis atau Perusahaan.
39. Bahwa mengacu pada Pasal 7 ayat 1 dan ayat 3 Perjanjian Kerjasama Keagenan tersebut, maka penahanan kompensasi sebagai hak-hak Agen oleh **PENGGUGAT KONPENSI**, termasuk pergantian kerugian hanya dapat dilakukan oleh **PENGGUGAT KONPENSI** sepanjang telah **terbukti tidak terlaksananya** salah satu/sebagian atau seluruhnya wewenang Agen dalam perjanjian kerjasama keagenan.
40. Bahwa dengan fakta yang telah **PARA TERGUGAT KONPENSI** terangkan



di atas, makin menguatkan dalil **PARA TERGUGAT KONPENSI** bahwa pemotongan kompensasi yang telah dilakukan oleh **PENGGUGAT KONPENSI** berdasarkan Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018, hanya didasarkan pada kesewenang-wenangan **PENGGUGAT KONPENSI**, tidaklah sah, serta melanggar ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kerja sama keagenan. Sehingga dengan mempertimbangkan uraian di atas, yang membuktikan tindakan pemotongan dan penahanan kompensasi **PARA TERGUGAT KONPENSI** merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan hukum, maka sangat beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan **PENGGUGAT KONPENSI** atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

FAKTA TIDAK ADANYA TINDAKAN INGKAR JANJI MAUPUN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT KONPENSI

41. Bahwa **PARA TERGUGAT KONPENSI** menolak dengan tegas dalil Posita Angka 10 s.d Posita Angka 17 Gugatan *a quo*, dengan pertimbangan bahwa selain Surat Pernyataan dan Jaminan tidak mengikat secara hukum dengan telah dicabut berdasarkan Surat tertanggal 07 April 2025 terkait Pencabutan atas Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 yang telah disampaikan kepada **PENGGUGAT KONPENSI**. Serta adanya kekeliruan **PENGGUGAT KONPENSI** dalam memaknai konsepsi ingkar janji dalam Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 yang telah disusunnya sendiri.

42. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam butir 2 dan butir 12 Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 sebagai berikut:

Butir 2 Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018

"2. Jangka waktu pengembalian kompensasi oleh **YANG MENYATAKAN** (in casu **PARA TERGUGAT KONPENSI**) dilakukan selama 208 (dua ratus delapan) bulan, terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2035."

Butir 12 Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018

"12. Selama Pernyataan dan Jaminan ini berlaku **YANG MENYATAKAN** (in casu **PARA TERGUGAT KONPENSI**) diberikan hak untuk melakukan pengembalian setiap saat sebagian atau seluruhnya"



43. Bahwa mengacu pada ketentuan butir 2 Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 di atas, jelas menerangkan bahwa jangka waktu pengembalian kompensasi berdasarkan Surat Pernyataan dan Jaminan berlaku sampai dengan bulan Mei 2035, yang dapat diartikan bahwa belum lewatnya masa waktu pengembalian kompensasi dari **PARA TERGUGAT KONPENSI**.
44. Bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan butir 12 Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 tersebut, menerangkan bahwa **PARA TERGUGAT KONPENSI** diberikan hak untuk melakukan pengembalian setiap saat baik sebagian maupun seluruhnya selama Surat Pernyataan dan Jaminan masih berlaku sampai dengan bulan Mei 2035, yang artinya **PARA TERGUGAT KONPENSI** masih memiliki banyak waktu dan diberikan hak kapanpun untuk melaksanakan pengembalian kompensasi sampai dengan bulan Mei 2035.
45. Bahwa ketiadaan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT KONPENSI** juga sepatutnya dapat dinilai dari metode pengembalian kompensasi yang diatur dalam butir 7 Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018, dengan metode sebagai berikut:
- a. Setor/transfer pada tanggal 20 setiap bulannya, terhitung mulai bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2035 melalui rekening **PENGGUGAT KONPENSI**.
 - b. Apabila pembayaran dengan setor/transfer tidak dilakukan/kurang dana, maka **PENGGUGAT KONPENSI** akan memotong kompensasi **PARA TERGUGAT KONPENSI** sebesar kewajiban setiap bulan atau sebesar kekurangannya pada tanggal 25 setiap bulannya mulai bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2035.
 - c. Apabila pemotongan kompensasi tidak mencukupi pengembalian tiap bulan, maka **PARA TERGUGAT KONPENSI** melakukan setor/transfer kekurangannya paling lambat tanggal 30 pada bulan terkait atas kekurangan/tidak dilakukannya pengembalian kompensasi tersebut, dan apabila melewati tanggal 30 tersebut atau maka **PARA TERGUGAT KONPENSI** dikenakan pinalti sebesar 0.2 % per hari keterlambatan dengan maksimal pinalti sebesar 5% perbulan dari nilai kekurangan pengembalian setiap bulan.
46. Bahwa mengacu pada metode pengembalian kompensasi sesuai butir 7 Surat Pernyataan dan Jaminan tersebut jelas menerangkan bahwa



kekurangan atau ketiadaan pengembalian kompensasi dari **PARA TERGUGAT KONPENSI** tidaklah serta-merta dapat dianggap suatu perbuatan ingkar janji, melainkan untuk dikenakan nilai pinalti sebesar 0.2 % per hari sampai dengan 5% per bulan dari nilai kekurangan pengembalian setiap bulan.

47. Bahwa terlepas dari adanya ketentuan Butir 2, Butir 12 dan Butir 7 Surat Pernyataan dan Jaminan sebagaimana uraian **PARA TERGUGAT KONPENSI** di atas, pada faktanya tidak terdapat suatu pijakan klausul maupun ketentuan yang menerangkan tentang dasar suatu tindakan maupun perbuatan yang diklasifikasikan memenuhi kriteria ingkar janji atau wanprestasi.
48. Bahwa sampai dengan saat ini **PARA TERGUGAT KONPENSI** tidak pernah menerima suatu peringatan mengenai adanya kesalahan maupun pelanggaran **PARA TERGUGAT KONPENSI** terhadap Perjanjian Kerja Sama Keagenan yang sepatutnya menjadi acuan utama hubungan kerja sama keagenan antara **PENGGUGAT KONPENSI** maupun **PARA TERGUGAT KONPENSI**, bahkan fakta sebaliknya, bukannya hukuman atau sanksi yang diterima, ternyata **PENGGUGAT KONPENSI** memberikan apresiasi besar dengan menunjuk **TERGUGAT III KONPENSI** sebagai *relationship director*, yang merupakan jabatan tertinggi dalam struktur keagenan mitra tenaga pemasar pada perusahaan **PENGGUGAT KONPENSI**, yang diberikan berdasarkan surat penunjukan tertanggal 14 Desember 2018 atau sekitar hampir 1 tahun setelah terbitnya Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018, yang ditandatangani oleh kedua direktur PENGGUGAT KONPENSI atas nama Gideon dan Herman Sulistyo, termasuk memberikan berbagai penghargaan bergengsi kepada **TERGUGAT II KONPENSI** diantaranya *second runner up top agency director (Star Winner Agency)* pada tahun 2018 dan penghargaan *most valuable performance* pada tahun 2019.
49. Bahwa dengan mendasarkan pada seluruh uraian pada butir 29 s.d butir 37 di atas, maka dalil **PENGGUGAT KONPENSI** yang mengemukakan bahwa **PARA TERGUGAT KONPENSI** telah melakukan tindakan ingkar janji maupun tindakan wanprestasi tidak terbukti, sehingga sepatutnya dapat menjadi perhatian bagi Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menolak dalil PENGGUGAT KONPENSI seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan dalil PENGGUGAT



KONPENSI tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

TIDAK ADANYA HAK PENGGUGAT KONPENSI UNTUK MEMINTA PARA TERGUGAT KONPENSI MENGGANTI BIAYA MAUPUN PENGEMBALIAN KOMPENSASI PENUTUPAN POLIS-POLIS TERMASUK PENGEMBALIAN PREMI IBU JUNI SETIAWATI WONOWIDJOJO

50. Bahwa **PARA TERGUGAT KONPENSI** menolak dengan tegas dalil Posita Angka 18 s.d Posita Angka 20 Gugatan *a quo*, dengan pertimbangan bahwa selain Surat Pernyataan dan Jaminan tidak mengikat secara hukum dengan telah pencabutan berdasarkan Surat tertanggal 07 April 2025 terkait Pencabutan atas Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 yang telah disampaikan kepada **PENGGUGAT KONPENSI**, serta tidak terbuktinya tindakan ingkar janji yang telah dilakukan **PARA TERGUGAT KONPENSI** sebagaimana telah diuraikan pada butir 29 s.d butir 37 di atas.
51. Bahwa dengan tidak terbukti adanya tindakan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT KONPENSI**, bahkan dengan tidak lagi berlakunya Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 dengan telah dilakukannya pencabutan berdasarkan Surat tertanggal 07 April 2025 terkait Pencabutan atas Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018, maka menimbulkan akibat hukum tidak adanya hak **PENGGUGAT KONPENSI** untuk meminta pembayaran ganti kerugian kepada **PARA TERGUGAT KONPENSI**, sehingga sepatutnya dapat menjadi perhatian bagi Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan PENGGUGAT KONPENSI seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN OLEH PENGUGAT KONPENSI TIDAK LAYAK UNTUK DIKABULKAN

52. Bahwa **PARA TERGUGAT KONPENSI** menolak dengan tegas dalil Posita Angka 21 s.d Posita Angka 24 Gugatan *a quo*, mengenai permohonan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan **PENGGUGAT KONPENSI** dalam gugatan *a quo*.
53. Bahwa pada dasarnya permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) harus didasarkan adanya suatu prasangka atau dugaan bahwa **PARA TERGUGAT KONPENSI** akan melakukan upaya untuk mengalihkan harta



kekayaannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 227 ayat (1) Herziene Inlandsch Reglement (“HIR”)

Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.

Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, halaman 80

Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat (Conservatoir Beslag):

*Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barang miliknya untuk menghindari gugatan **PENGUGAT KONPENS**. Penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak dan barang yang tidak bergerak milik Tergugat.”*

Pendapat hukum yang disampaikan M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku yang berjudul “Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika – Cetakan Kesepuluh, Jakarta, 2010, pada halaman 289

Menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 RV, alasan pokok permintaan sita:

1. *Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat:*
 - *Mencari akal untuk menggelapkan mengasingkan harta kekayaannya; dan*
 - *hal itu atau dilakukannya selama proses perkara berlangsung.*
2. *Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara*



objektif:

- **PENGGUGAT KONPENSI** harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung; dan
- Paling tidak **PENGGUGAT KONPENSI** dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.

Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada **PENGGUGAT KONPENSI**.”

54. Bahwa ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut telah diperkuat dan/atau diakomodir oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1984 No. 597 K/Sip/1983, yang menyatakan:

“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan.”

55. Bahwa selanjutnya merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 tahun 1975 perihal: Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*), diketahui bahwa Mahkamah Agung R.I. telah mengeluarkan Surat Edaran sebagai petunjuk bagi para hakim terkait sita jaminan. dimana pada Angka 1 huruf a, b dan c SEMA No. 5 Tahun 1975, berbunyi sebagai berikut:

- 1 a. Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan Lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.B.G);
- b. Agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara *conservatoir beslag* dan *revindicatoir beslag* seperti ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan;
- c. Agar dalam surat permohonan *conservatoir beslag* serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohonkan dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkannya surat ketetapan yang mengabulkan permohonan *conservatoir beslag* diadakan penelitian



lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon.

56. Bahwa merujuk Angka 1 huruf a SEMA No. 5 tahun 1975 sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, meminta kepada Para hakim untuk sangat berhati-hati dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan. Selain itu, Mahkamah Agung R.I. juga mewanti-wanti kepada Para Hakim agar jangan sekali-kali mengabaikan syarat-syarat permohonan sita jaminan sebagaimana ketentuan Pasal 227 ayat 1 HIR jo. Pasal 261 ayat 1 R.Bg. Hal tersebut menunjukkan bahwa permohonan Sita Jaminan bukan suatu hal yang sembarangan dan bukan hanya sekedar sebagai pelengkap gugatan.
57. Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, maka secara hukum **PENGUGAT KONPENS** wajib untuk menguraikan dan membuktikan bahwa terdapat kemungkinan **PARA TERGUGAT KONPENS** akan mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*), dimana kekhawatiran tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya serangkaian fakta (atau setidaknya indikasi) tentang adanya langkah-langkah **PARA TERGUGAT KONPENS** untuk menghilangkan/mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*). namun demikian, di dalam gugatannya **PENGUGAT KONPENS** sama sekali tidak menguraikan maupun membuktikan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR.
58. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan demikian secara jelas terbukti bahwa dalil permohonan **PENGUGAT KONPENS** untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara *a quo*, merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada serta bertentangan dengan hukum dikarenakan tidak adanya bukti adanya persangkaan, dugaan dan/atau indikasi yang beralasan bahwa **PARA TERGUGAT KONPENS** diduga akan menggelapkan atau memindahkan aset-asetnya bahkan **PENGUGAT KONPENS** tidak mampu menguraikan kondisi yang mendesak dan bersifat segera untuk dicegah sebagaimana dalilnya. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh PENGUGAT



KONPENSİ atau setidaknya menyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

TUNTUTAN PROVISIONIL DAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOORBAAR BIJ VOORRAAD*) PENGGUGAT KONPENSİ BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM SEHINGGA PATUT UNTUK DITOLAK

59. Bahwa **PARA TERGUGAT KONPENSİ** menolak dengan tegas dalil Posita Angka 25 s.d Posita Angka 29 Gugatan *a quo*, mengenai permohonan putusan provisionil (*privisioneel vonis*) serta putusan serta merta (*uitvoerbbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh **PENGGUGAT KONPENSİ**, dengan mempertimbangkan uraian yang telah **PARA TERGUGAT KONPENSİ** sampaikan pada butir 65 s.d butir 71 di atas, bahwa tidak adanya bukti adanya persangkaan, dugaan dan/atau indikasi yang beralasan bahwa **PARA TERGUGAT KONPENSİ** diduga akan menggelapkan atau memindahkan aset-asetnya bahkan **PENGGUGAT KONPENSİ** tidak mampu menguraikan kondisi yang mendesak dan bersifat segera untuk dicegah sebagaimana dalil gugatannya.
60. Bahwa selain tidak didasarkan pada suatu dasar dan alasan yang kuat, ternyata permohonan provisi serta putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang diajukan oleh **PENGGUGAT KONPENSİ** tersebut jelas-jelas tidak sesuai serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 180 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional.
61. Bahwa dengan mendasarkan pada uraian yang telah **PARA TERGUGAT KONPENSİ** sampaikan di atas, **maka mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak permohonan provisionil serta putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang diajukan oleh PENGGUGAT KONPENSİ, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

□ DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dengan memperhatikan adanya hubungan *causa* atau keterkaitan antara gugatan konpensi dengan gugatan rekompensi, maka seluruh dalil yang telah diuraikan pada bagian dalam konpensi secara *mutatis mutandis*



menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada uraian materi gugatan rekonsensi *a quo*.

2. Bahwa **PARA PENGUGAT REKONPENS** memiliki hak hukum untuk mengajukan Gugatan Balik (Gugatan Rekonsensi) kepada **TERGUGAT REKONPENS** di dalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 132 huruf a HIR dan Pasal 132 huruf b HIR, yang merupakan hak yang diberikan undang-undang kepada **PARA TERGUGAT REKONPENS** dikarenakan memiliki keterkaitan yang erat (koneksitas) dengan materi gugatan konpensi *a quo*.
3. Bahwa sebagaimana telah **PARA PENGUGAT REKONPENS** uraikan dalam konpensi di atas terkait hubungan hukum, maka dasar perikatan yang terjadi antara **PARA PENGUGAT REKONPENS** mengacu pada perjanjian kerja sama keagenan yang menentukan peran **PARA PENGUGAT REKONPENS** selaku agen/mitra/tenaga pemasar yang bertindak untuk memasarkan dan menjual produk asuransi milik **TERGUGAT REKONPENS** melalui kerjasama yang saling menguntungkan, sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Butir 28 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana diubah oleh Pasal 52 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diantaranya berdasarkan perjanjian kerja sama keagenan sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerjasama Keagenan antara **PENGUGAT I REKONPENS** dengan **TERGUGAT REKONPENS** (dahulu PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG) tertanggal 01 Mei 2015.

Nama : N Damayanti, SH
Tempat/Tgl Lahir : Malang/10-10-1984
No.Ktp/Sim : 3571016003840001
Jabatan : **Sales Manager**
Agency : **Star Winner Agency**
Alamat : Perum Tasikmadu Regency 2 Kav 3, Malang"

b. Perjanjian Kerjasama Keagenan antara **PENGUGAT II REKONPENS** dengan **TERGUGAT REKONPENS** (dahulu PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG) tertanggal 01 Desember 2013.

Nama : Evi Yusiani
Tempat/Tgl Lahir : Tulungagung / 31-08-1983



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.Ktp/Sim : 3504117108830003
Jabatan : **Agency Director (Kantor Mandiri)**
Agency : **Star Winner Agency**
Alamat : Dsn Gilang Rt.001/008 Gilang, Ngunut
Tulungagung"

**c. Perjanjian Kerjasama Keagenan antara PENGGUGAT III REKONPENSI
dengan TERGUGAT REKONPENSI (dahulu PT Asuransi Jiwa Sinarmas
MSIG) tertanggal 01 Januari 2015.**

"Nama : Arie S Hariyanto, SE, MM
Tempat/Tgl Lahir : Tabanan/15-08-1968
No.Ktp/Sim : 3578031508680003
Jabatan : **Agency Director (Kantor Mandiri)**
Agency : **Arthamas Star Grup Agency**
Alamat : Medokan Ayu Ma/L-35/ Rt.002/006. Medokan Ayu,
Rungkut"

4. Bahwa dalam kaitannya dengan perkara a quo, tidak dapat dipisahkan dari penutupan polis-polis Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo pada tahun 2014 s.d. tahun 2015, sebagaimana turut diterangkan dalam Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2015 yang dibuat oleh **TERGUGAT REKONPENSI** untuk ditandatangani oleh **PARA PENGGUGAT REKONPENSI**, yang keseluruhan penerbitan polis-polis Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo berjumlah 279 polis asuransi.
5. Bahwa dalam rangka penutupan polis-polis asuransi tersebut, dilakukan oleh **PENGGUGAT I REKONPENSI**, agen atas nama Ani Hidajaningrum serta beberapa agen lainnya. Sedangkan dalam posisi **PENGGUGAT II REKONPENSI** selaku *Agency Director*, tidak memiliki peran untuk melakukan penutupan polis-polis asuransi tersebut sebagaimana ditentukan dalam struktur keagenan yang dibuat oleh **TERGUGAT REKONPENSI**.
6. Bahwa sebelum diterbitkannya keseluruhan 279 polis asuransi oleh **TERGUGAT REKONPENSI** tersebut, **PENGGUGAT I REKONPENSI** beserta seluruh agen asuransi atau tenaga pemasar telah menyampaikan keseluruhan pengajuan surat permintaan asuransi jiwa beserta dokumen pendukungnya kepada **TERGUGAT REKONPENSI**, untuk dilakukan penelaahan dan verifikasi kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan data



calon pemegang polis, bertanggung dan penerima manfaat oleh pihak *underwriting* atau pihak penilai dari **TERGUGAT REKONPENSI** dalam kerangka *customer due diligence* (CDD) yang memiliki keputusan untuk menerima atau menolak pengajuan asuransi, mengingat selaku tenaga pemasar, agen asuransi hanya bertindak sebagai pihak yang menyampaikan surat permintaan asuransi jiwa beserta dokumen pendukung kepada **TERGUGAT REKONPENSI**. Sehingga dengan terbitnya polis-polis tersebut maka sepatutnya keseluruhan proses penilaian telah dianggap lengkap dan diterima oleh **TERGUGAT REKONPENSI**, yang bahkan keseluruhan premi asuransi dengan nilai ratusan miliar juga telah diterima dan dinikmati oleh **TERGUGAT REKONPENSI**.

7. Bahwa dengan telah diterbitkannya polis-polis asuransi jiwa tersebut, maka **PENGGUGAT I REKONPENSI**, agen atas nama Ani Hidajaningrum serta beberapa agen lainnya telah mendapatkan sejumlah kompensasi dari penutupan polis asuransi tersebut, sedangkan **PENGGUGAT II REKONPENSI** dan **PENGGUGAT III REKONPENSI** selaku **Agency Director** atau **leader** dari para agen tersebut mendapatkan komisi *override* (OR) selaku **Agency Director** yang tentunya berbeda nilainya dengan para agen penutup tersebut berdasarkan Pasal 3 butir 18 jo. Pasal 5 butir 10 perjanjian kerja sama keagenan.

Pasal 3 Butir 18 Perjanjian Kerjasama Keagenan:

"Hak dan Kewajiban Agen:

18. **Berhak memperoleh Kompensasi** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan."

Pasal 5 Butir 10 Perjanjian Kerjasama Keagenan:

"Agen berhak menerima Kompensasi sebagai berikut:

10. **Agen berhak menerima kompensasi dan/atau Remunerasi (jika ada)** dari Perusahaan atas jerih payahnya melakukan penutupan polis yang perhitungannya sesuai ketentuan yang diatur oleh Perusahaan terlampir dalam perjanjian ini."
8. Bahwa permasalahan terjadi ketika ibu Juni Setiawati Wonowidjojo melalui Ani Hidajaningrum yang juga merupakan bagian dari tenaga pemasar penutup polis-polis asuransi Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo, meminta untuk membatalkan keseluruhan polis-polis dan meminta pengembalian seluruh dana yang telah dibayarkan kepada **TERGUGAT REKONPENSI**.



62. Bahwa atas permintaan itu, bukannya menindaklanjuti dengan hanya membayarkan manfaat nilai tunai sebagaimana ketentuan polis asuransi pada umumnya, serta sebagai konsekuensi dari pembatalan polis yang telah aktif, namun ternyata **TERGUGAT REKONPENSI** malah memutuskan untuk menjalankan proses pengembalian premi kepada Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo, bahkan upaya tersebut dilakukan dengan melakukan pembatalan 259 polis dari 279 polis, menjadi hanya 5 polis sebagai polis pengganti, dengan hanya menggunakan surat kuasa yang diterima dari Ani Hidajaningrum, yang kuat dugaan dilakukan oleh **TERGUGAT REKONPENSI** tanpa melakukan *welcome call* untuk mengkonfirmasi dan validasi kepada Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo secara langsung untuk menjelaskan mengenai kerugian yang dapat diderita oleh Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo akibat perubahan/penggantian tersebut termasuk dilakukan tanpa adanya pengecekan kesehatan.
9. Bahwa meskipun sepatutnya diketahui dan dipahami oleh **TERGUGAT REKONPENSI**, bahwa praktik pembatalan 259 polis menjadi 5 polis yang dilakukan hanya berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Ani Hidajaningrum serta diduga dilakukan oleh **TERGUGAT REKONPENSI** tanpa melakukan konfirmasi kepada Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo secara langsung untuk menjelaskan mengenai kerugian yang dapat diderita oleh Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo akibat perubahan/penggantian tersebut merupakan praktik yang dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang diistilahkan sebagai praktik *churning* yaitu tindakan membujuk dan/atau mempengaruhi pemegang polis untuk mengubah atau mengganti polis yang telah ada (*existing*) dengan polis yang baru di perusahaan yang sama yang dilakukan tanpa bertemu serta mendapatkan konfirmasi langsung dari nasabah pemilik dana yakni Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo, namun faktanya tetap dilakukan oleh **TERGUGAT REKONPENSI**.
10. Bahwa dalam rangka pengembalian dana kepada Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo, **TERGUGAT REKONPENSI** kemudian menyusun secara sepihak suatu surat pernyataan dan jaminan yang yang memuat ketentuan yang memberatkan, tidak seimbang, serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya mengenai jumlah kompensasi, nilai pengembalian kompensasi per bulan, serta mekanisme penyimpanan dokumen kepemilikan aset **PARA PENGUGAT REKONPENSI**, dengan uraian sebagai berikut:



- a. Masing-masing **PARA PENGGUGAT REKONPENSİ** diminta untuk mengembalikan kompensasi atas penutupan polis Juni Setiawai Wonowidjojo sebesar Rp. 10.428.520.816,- (sepuluh miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah).
 - b. Masing-masing **PARA PENGGUGAT REKONPENSİ** diminta untuk membayar pengembalian kompensasi sebesar Rp. 50.137.119,- (lima puluh juta seratus tiga puluh ribu seratus sembilan belas rupiah) setiap bulannya selama 208 (dua ratus delapan) bulan terhitung sejak Januari 2018 hingga Mei 2035.
 - c. Masing-masing **PARA PENGGUGAT REKONPENSİ** diminta untuk menyerahkan barang jaminan dokumen asli kepemilikan aset **PARA PENGGUGAT REKONPENSİ** kepada **TERGUGAT REKONPENSİ** tanpa menjaminkan dengan alas hak jaminan yang sah.
11. Bahwa penandatanganan Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 tersebut sangat bertentangan dengan kehendak batin, sangat dipaksakan serta tidak dapat dihindari oleh **PARA TERGUGAT**, yang dapat ditunjukkan dengan mengacu pada fakta-fakta, antara lain:
- 13.1. Posisi **TERGUGAT REKONPENSİ** memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan posisi **PARA PENGGUGAT REKONPENSİ**, dimana segala peraturan dan kebijakan sampai dengan penentuan struktur keagenan dapat ditentukan secara sepihak oleh **TERGUGAT REKONPENSİ** yang wajib ditaati oleh seluruh agen/mitra/tenaga pemasar tanpa dapat dilakukan penyesuaian dari sisi agen/mitra/tenaga pemasar termasuk **PARA PENGGUGAT REKONPENSİ**.
 - 13.2. Sangat tidak logis serta tidak masuk akal apabila **PARA PENGGUGAT REKONPENSİ** wajib mengembalikan kompensasi dengan nilai pengembalian yang sama masing-masing sebesar Rp.10.428.520,816,-, disebabkan selain penutupan atas polis-polis tidak dilakukan secara langsung oleh **PENGGUGAT II REKONPENSİ** dan **PENGGUGAT III REKONPENSİ** selaku *agency director*, serta sangat tidak mungkin jumlah kompensasi yang diterima **PARA PENGGUGAT REKONPENSİ** akan memiliki nilai yang sama.



13.3. Kekhawatiran dari **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** bahwa **TERGUGAT REKONPENSI** akan menggunakan kekuasaannya yang lebih dominan dibandingkan **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** untuk melakukan tindakan-tindakan sepihak apabila tidak menandatangani Surat Pernyataan dan Jaminan tersebut, yang faktanya akhirnya telah terjadi dan dilakukan oleh **TERGUGAT REKONPENSI** saat ini, yakni:

- a. **TERGUGAT REKONPENSI** memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan posisi **PARA PENGGUGAT REKONPENSI**, dimana segala peraturan dan kebijakan sampai dengan penentuan struktur keagenan dapat ditentukan secara sepihak oleh **TERGUGAT REKONPENSI** yang wajib ditaati oleh seluruh agen/mitra/tenaga pemasar tanpa dapat dilakukan penyesuaian dari sisi agen/mitra/tenaga pemasar termasuk **PARA PENGGUGAT REKONPENSI**.
- b. Melakukan pemotongan kompensasi **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** secara serampangan dan sporadis, yang juga dilakukan bukan hanya terkait penutupan polis-polis Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo, namun atas seluruh pemotongan insentif dan kompensasi lainnya yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan pengembalian dana Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo, yang dapat ditunjukkan dengan pemotongan kompensasi **PENGGUGAT III REKONPENSI** per tanggal 5 Maret 2025 yang ternyata informasi pemotongan kompensasi ini sengaja tidak diungkap oleh **TERGUGAT REKONPENSI** dalam perkara *a quo*, yakni sebagai berikut:

Pemotongan Insentif Bank Jatim (Mei 2021 - Mei 2023)	Rp. 951.075.775,-
Pemotongan <i>override fee</i> PT Semen Logistik (SILOG)	Rp. 86.750.671,-
Pemotongan Komisi/ GEN Bonus s.d 5 Maret 2025	Rp. 778.119.936,-
Total Pemotongan Kompensasi TERGUGAT III	Rp. 1.815.946.382,-

- c. Memblokir portal sistem keagenan bagi **PARA PENGGUGAT REKONPENSI**, sehingga saat ini **PARA PENGGUGAT**



REKONPENSI tidak mampu untuk mengakses pencapaian produksi pemasaran asuransi, melakukan identifikasi pencapaian target, dan lain sebagainya yang terkait dengan pemasaran produk asuransi.

12. Bahwa upaya penekanan dan pemaksaan **TERGUGAT REKONPENSI** kepada **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** untuk menandatangani Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 tersebut, yang pada pokoknya dengan meminta **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** untuk mengembalikan kompensasi dengan nilai pengembalian yang sama masing-masing sebesar Rp.10.428.520,816,-, yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 3 Perjanjian Kerjasama Keagenan yang menerangkan:

1. Dalam hal Agen **terbukti** tidak melaksanakan salah satu/sebagian atau seluruhnya kewajiban sebagaimana Pasal 3 Perjanjian ini dan melakukan pelanggaran terhadap salah satu/sebagian atau seluruhnya wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 diatas, maka Perusahaan berhak menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan dan/atau tertulis, atau;
 - b. Pelaporan pelanggaran Agen kepada AAJI untuk dimasukkan ke dalam Daftar Tenaga Pemasar Bermasalah dan/atau untuk dilakukan pencabutan sertifikasi keagenan atau;
 - c. Penghentian sementara aktivitas keagenan, atau;
 - d. Mengakhiri Perjanjian Kerjasama secara sepihak.
3. Dalam hal Agen terkena sanksi sebagaimana ayat 1 tersebut diatas, maka Perusahaan bila perlu dapat melakukan untuk:
 - a. Menahan tidak memberikan dan/atau membayarkan terlebih dahulu hak-hak Agen sebagaimana diatur dalam kompensasi, atau;
 - b. Meminta penggantian kerugian dari Agen atas seluruh kerugian yang diderita Calon Pemegang Polis/Pemegang Polis atau Perusahaan.

13. Bahwa mengacu pada Pasal 7 ayat 1 dan ayat 3 Perjanjian Kerjasama Keagenan tersebut, maka tidak ditentukannya pengaturan mengenai kewajiban pengembalian kompensasi yang telah diterima sebelumnya oleh **PARA PENGGUGAT REKONPENSI**, selain itu Pasal 7 ayat 1 dan ayat 3 Perjanjian Kerjasama Keagenan hanya mengatur hak **TERGUGAT REKONPENSI** untuk melakukan penahanan kompensasi sebagai hak-hak Agen oleh **TERGUGAT REKONPENSI**, termasuk pergantian kerugian yang



hanya dapat dilakukan oleh **TERGUGAT REKONPENS** sepanjang telah terbukti tidak terlaksananya salah satu/sebagian atau seluruhnya wewenang dalam perjanjian kerja sama keagenan.

14. Bahwa pada faktanya, tidak pernah terbukti pelanggaran yang dilakukan PARA PENGGUGAT REKONPENS berkaitan dengan penutupan polis-polis asuransi Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo, serta tidak sekalipun **PARA PENGGUGAT REKONPENS** menerima suatu peringatan maupun teguran dari **TERGUGAT REKONPENS**, termasuk tidak adanya hukuman atau sanksi yang selama ini diberikan kepada **PARA PENGGUGAT REKONPENS** berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerjasama Keagenan. Bahkan justru memberikan kepercayaan kepada **PENGGUGAT III REKONPENS** untuk ditunjuk sebagai *Agency Builder Platinum* berdasarkan Perjanjian *Agency Builder Platinum* tertanggal 21 Agustus 2018 serta promosi kenaikan level keagenan sebagai *relationship director*, yang merupakan jabatan tertinggi dalam struktur keagenan, berdasarkan surat penunjukan 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh direktur **TERGUGAT REKONPENS** yakni Gideon dan Herman Sulisty, hampir satu tahun setelah Surat Pernyataan dan Jaminan 3 Januari 2018, termasuk memberikan berbagai penghargaan bergengsi kepada **PENGGUGAT II REKONPENS** diantaranya *second runner up top agency director (Star Winner Agency)* pada tahun 2018 dan penghargaan *most valuable performance* pada tahun 2019.
15. Bahwa selain itu, selama pembayaran dilakukan oleh **PARA PENGGUGAT REKONPENS** sejak bulan Januari 2018 sampai dengan gugatan *a quo* diajukan oleh **TERGUGAT REKONPENS**, **PARA PENGGUGAT REKONPENS** tidak pernah mengetahui maupun menerima informasi mengenai fakta-fakta realisasi pengembalian premi Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo oleh TERGUGAT REKONPENS. Sehingga, sangat beralasan bahwa dalil **TERGUGAT REKONPENS** yang mengemukakan telah melakukan pengembalian dana kepada Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta hanya merupakan karangan belaka untuk menguntungkan kepentingan **TERGUGAT REKONPENS**.
16. Bahwa Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 ternyata tidak berlaku dan memiliki kekuatan mengikat dalam bentuk apapun dengan pencabutan berdasarkan Surat tertanggal 07 April 2025 perihal Pencabutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 yang ditandatangani oleh masing-masing **PARA PENGGUGAT REKONPENS** dan telah disampaikan kepada **TERGUGAT REKONPENS**.

17. Bahwa oleh karenanya, maka segala bentuk pembayaran uang angsuran yang telah dibayarkan oleh **PARA PENGGUGAT REKONPENS** dan diterima **TERGUGAT REKONPENS** tidak berdasar, serta atas segala pemotongan kompensasi **PARA PENGGUGAT REKONPENS** yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT REKONPENS** termasuk penahanan dokumen asli kepemilikan aset **PARA PENGGUGAT REKONPENS** oleh **TERGUGAT REKONPENS** tidak memiliki alas hak yang sah serta merupakan perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata.
18. Bahwa penerimaan dana uang angsuran tanpa dasar yang diterima oleh **TERGUGAT REKONPENS** dari **PARA TERGUGAT REKONPENS**, dengan perincian sebagai berikut:

Penerimaan dana transfer dari PENGGUGAT I REKONPENS

No.	Transfer Dana Uang Angsuran	Nominal Transfer
1	Transfer dana Tertanggal 25/01/2018	Rp 50.137.119,-
2	Transfer dana Tertanggal 22/02/2018	Rp 50.137.119,-
3	Transfer dana Tertanggal 11/09/2019	Rp 50.137.119,-
4	Transfer dana Tertanggal 31/10/2019	Rp 50.137.119,-
5	Transfer dana Tertanggal 06/04/2020	Rp 50.137.119,-
6	Transfer dana Tertanggal 04/01/2021	Rp 25.000.000,-
7	Transfer dana Tertanggal 13/12/2023	Rp 5.000.000,-
8	Transfer dana Tertanggal 15/12/2023	Rp 10.000.000,-
TOTAL		Rp 290.685.595,-

Penerimaan dana transfer dari PENGGUGAT II REKONPENS

No.	Transfer Dana Uang Angsuran	Nominal Transfer
1	Transfer dana Tertanggal 20/01/2018	Rp 50.137.119,-
2	Transfer dana Tertanggal 19/02/2018	Rp 50.137.119,-
3	Transfer dana Tertanggal 19/03/2018	Rp 50.137.119,-
4	Transfer dana Tertanggal 19/04/2018	Rp 50.137.119,-
5	Transfer dana Tertanggal 19/05/2018	Rp 50.137.119,-
6	Transfer dana Tertanggal 21/06/2018	Rp 50.137.119,-
7	Transfer dana Tertanggal 20/07/2018	Rp 50.137.119,-



8	Transfer dana Tertanggal 21/08/2018	Rp 50.137.119,-
9	Transfer dana Tertanggal 24/09/2018	Rp 50.137.119,-
10	Transfer dana Tertanggal 24/10/2018	Rp 50.137.119,-
11	Transfer dana Tertanggal 09/04/2019	Rp 50.137.119,-
12	Transfer dana Tertanggal 16/08/2019	Rp 50.137.119,-
13	Transfer dana Tertanggal 02/01/2020	Rp 50.137.119,-
14	Transfer dana Tertanggal 21/01/2021	Rp 50.137.119,-
15	Transfer dana Tertanggal 15/09/2023	Rp 30.000.000,-
16	Transfer dana Tertanggal 30/08/2024	Rp 20.000.000,-
TOTAL		Rp 751.919.666,-

Penerimaan dana transfer dari PENGUGAT III REKONPENS

No.	Transfer Dana Uang Angsuran	Nominal Transfer
1	Transfer dana Tertanggal 22/01/2018	Rp 50.137.119,-
2	Transfer dana Tertanggal 20/02/2018	Rp 50.137.119,-
3	Transfer dana Tertanggal 20/03/2018	Rp 50.137.119,-
4	Transfer dana Tertanggal 20/04/2018	Rp 50.137.119,-
5	Transfer dana Tertanggal 18/05/2018	Rp 50.137.119,-
6	Transfer dana Tertanggal 21/06/2018	Rp 50.137.119,-
7	Transfer dana Tertanggal 20/07/2018	Rp 50.137.119,-
8	Transfer dana Tertanggal 20/08/2018	Rp 50.137.119,-
9	Transfer dana Tertanggal 21/09/2018	Rp 50.137.119,-
10	Transfer dana Tertanggal 22/10/2018	Rp 50.137.119,-
11	Transfer dana Tertanggal 21/11/2018	Rp 50.137.119,-
12	Transfer dana Tertanggal 21/12/2018	Rp 50.137.119,-
13	Transfer dana Tertanggal 23/04/2019	Rp 50.137.119,-
14	Transfer dana Tertanggal 27/06/2019	Rp 50.137.119,-
15	Transfer dana Tertanggal 25/07/2019	Rp 50.137.119,-
16	Transfer dana Tertanggal 26/08/2019	Rp 50.137.119,-
17	Transfer dana Tertanggal 24/09/2019	Rp 50.137.119,-
18	Transfer dana Tertanggal 22/10/2019	Rp 50.137.119,-
19	Transfer dana Tertanggal 25/11/2019	Rp 50.137.119,-
20	Transfer dana Tertanggal 25/12/2019	Rp 50.137.119,-
21	Transfer dana Tertanggal 27/01/2020	Rp 50.137.119,-
22	Transfer dana Tertanggal 25/02/2020	Rp 50.137.119,-
23	Transfer dana Tertanggal 19/03/2020	Rp 50.137.119,-
24	Transfer dana Tertanggal 13/04/2020	Rp 50.137.119,-
25	Transfer dana Tertanggal 13/05/2020	Rp 50.137.119,-
26	Transfer dana Tertanggal 11/06/2020	Rp 50.137.119,-
27	Transfer dana Tertanggal 13/07/2020	Rp 50.137.119,-



28	Transfer dana Tertanggal 11/08/2020	Rp 50.137.119,-
29	Transfer dana Tertanggal 25/09/2020	Rp 50.137.119,-
30	Transfer dana Tertanggal 27/10/2020	Rp 50.137.119,-
31	Transfer dana Tertanggal 22/12/2020	Rp 50.137.119,-
32	Transfer dana Tertanggal 12/01/2021	Rp 50.137.119,-
33	Transfer dana Tertanggal 16/02/2021	Rp 50.137.119,-
34	Transfer dana Tertanggal 26/03/2021	Rp 50.137.119,-
35	Transfer dana Tertanggal 26/04/2021	Rp 50.137.119,-
TOTAL		Rp 1.754.799.165,-

19. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPdata menerangkan bahwa:

"Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan pasal 1365 KUHPdata, sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan yakni adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
2. Kerugian, yakni adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri penggugat;
3. kesalahan dan kelalaian, yakni adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak tergugat;
4. Hubungan kausal, yakni adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh tergugat.

Sementara itu, Putusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 menyebutkan bahwa: standar baku (standardarrest) hoge raad tertanggal 31 januari 1919 mengenai perbuatan melawan hukum ("*onrechtmatige daad*") menyatakan: pengertian *onrechtmatige daad* termasuk pula perbuatan yang:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain:



3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian

20. Bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata tersebut, maka

PARA PENGGUGAT REKONPENSI uraikan sebagai berikut:

Unsur Perbuatan

a. Bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT REKONPENSI

TERGUGAT REKONPENSI berkewajiban untuk membayarkan kompensasi penutupan polis-polis asuransi yang merupakan hak dari **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** selaku agen/mitra/tenaga pemasar dari **TERGUGAT REKONPENSI**.

b. Bertentangan dengan hak subjektif PARA PENGGUGAT REKONPENSI

TERGUGAT REKONPENSI telah menahan kompensasi-kompensasi yang merupakan hak subjektif **PARA PENGGUGAT REKONPENSI**.

Unsur Kerugian

Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT REKONPENSI** tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** berupa kehilangan keuntungan atas uang angsuran yang diterima tanpa dasar serta hak kompensasi yang sepatutnya dapat dinikmati oleh **PARA PENGGUGAT REKONPENSI**, dengan perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan Kerugian **PENGUGAT I REKONPENSI**

No.	Tentang Kerugian Materiil	Jumlah Kerugian
1	Akibat adanya penahanan pengembalian uang angsuran (sebagaimana uraian pada butir 20)	Rp. 290.658.595,-
TOTAL KERUGIAN MATERIIL		Rp. 290.658.595,-

Perhitungan Kerugian **PENGUGAT II REKONPENSI**

No.	Tentang Kerugian Materiil	Jumlah Kerugian
1	Akibat adanya penahanan pengembalian uang angsuran (sebagaimana uraian pada butir 20)	Rp 751.919.666,-



TOTAL KERUGIAN MATERIIL	Rp 751.919.666,-
-------------------------	------------------

Perhitungan Kerugian **PENGGUGAT III REKONPENS**

No.	Tentang Kerugian Materiil	Jumlah Kerugian
1	Akibat adanya penahanan pengembalian uang angsuran (sebagaimana uraian pada butir 20)	Rp.1.754.799.165,-
2	Akibat Pemotongan Insentif Bank Jatim (Mei 2021- Mei 2023)	Rp. 951.075.775,-
3	Akibat Pemotongan <i>override fee</i> PT Semen Logistik (SILOG)	Rp. 86.750.671,-
4	Akibat Pemotongan Komisi/ GEN Bonus/ 5 Maret 2024	Rp. 778.119.936,-
TOTAL KERUGIAN MATERIIL		Rp. 3.570.745.547,-

berdasarkan perhitungan di atas, maka keseluruhan jumlah kerugian yang diderita oleh **PARA PENGGUGAT REKONPENS** adalah berjumlah sebesar **Rp. 4.613.323.808,- (Empat miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah).**

Unsur Kesalahan

Bahwa pengembalian kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 6 Perjanjian Kerja Sama Keagenan hanya dapat dilakukan sepanjang telah dilakukannya pengembalian premi kepada Pemegang Polis dan/atau dibatalkannya polis, sedangkan sejak pembayaran pengembalian kompensasi dilakukan oleh **PARA PENGGUGAT REKONPENS** sesuai Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018, belum pernah diterimanya bukti maupun informasi oleh **PARA PENGGUGAT REKONPENS** mengenai pengembalian premi yang dilakukan **TERGUGAT REKONPENS** kepada Ibu Juni Setiawati Wonowidjojo.

Bahwa penahanan atau pemotongan kompensasi oleh **TERGUGAT REKONPENS** hanya dapat dilakukan sepanjang telah **terbukti** terjadinya pelanggaran berdasarkan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 3 Perjanjian Kerja sama Keagenan. Sedangkan **TERGUGAT REKONPENS** telah melakukan pemotongan dan penahanan kompensasi **PARA PENGGUGAT**



REKONPENS tanpa adanya bukti pelanggaran **PARA PENGUGAT REKONPENS** terhadap Perjanjian Kerjasama Keagenan.

Bahwa **TERGUGAT REKONPENS** telah melakukan penahanan dokumen asli kepemilikan aset **PARA PENGUGAT REKONPENS** yang didasarkan hanya pada Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 yang telah dicabut oleh **PARA PENGUGAT REKONPENS** pada tanggal 7 April 2018, sehingga tidak berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Unsur Kausalitas Antara Perbuatan Dengan Kerugian

Bahwa perbuatan **TERGUGAT REKONPENS** yang telah memaksa **PARA PENGUGAT REKONPENS** untuk mengembalikan kompensasi serta melakukan pemotongan dan penahanan kompensasi serta menahan dokumen asli kepemilikan aset **PARA TERGUGAT REKONPENS** tanpa didasari suatu ketentuan dan alas hak yang sah, telah mengakibatkan kerugian dari sisi **PARA PENGUGAT REKONPENS**, sehingga kehilangan haknya atas kompensasi-kompensasi penutupan polis dengan jumlah nilai kerugian materiil sebesar Rp. **Rp. 4.613.323.808,- (Empat miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah).**

Selain kerugian materiil tersebut, **PARA PENGUGAT REKONPENS** juga mengalami kerugian dengan kehilangan haknya untuk memanfaatkan dokumen asli kepemilikan aset yang saat ini ditahan oleh **TERGUGAT REKONPENS**, dengan uraian dokumen sebagai berikut:

Dokumen aset PENGUGAT I REKONPENS

- Asli Sertipikat Hak Milik No. 0379 /Mukuh atas nama Nias Damayanti, seluas 2480 M2. terletak di Desa Mukuh, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur.

Dokumen aset PENGUGAT II REKONPENS

- Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 58/Bago atas nama Evi Yusiani, seluas 72 M², Terletak di Kelurahan Bago, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 0479, seluas 271 M² yang terletak di Jalan



Raya Pulosari, RT/RW 003 /019 Tulungagung, Jawa Timur, atas nama Evi Yusiani

- Asli Sertifikat Hak Milik No. 0485, seluas 41 M² yang terletak di Jalan Raya Pulosari, RT/RW 003/019 Tulungagung, Jawa Timur, atas nama Evi Yusiani
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 514, seluas 175 M² yang terletak di Jalan Raya Pulosari, RT /RW 003/019 Tulungagung, Jawa Timur, atas nama Evi Yusiani.

Dokumen aset PENGGUGAT III REKONPENS

- Asli Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Panjang No. 188.45/009.436.7.11 / 2017, yang terletak di Jalan Wonoagung No. 21 Surabaya, seluas 244,76 M² atas nama Arie S. Haryanto, SE
- Asli kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya, Medokan Ayu Blok.MA. II.P No.23 atas nama Lilik Mundarifah.
- Asli Sertipikat Hak Milik No.1699/Pulukan Terletak di Desa Pulukan, Kec.Pakutatan, Kab Jembrana, Propinsi Bali, atas nama Edi Efendi;

21. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT REKONPENS**, maka menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil terhadap **PARA PENGGUGAT REKONPENS**. Oleh karenanya berdasar menurut hukum bagi **PARA PENGGUGAT REKONPENS** untuk meminta ganti kerugian materiil kepada **TERGUGAT REKONPENS** dengan nilai sebesar **Rp. 4.613.323.808,- (Empat miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Perhitungan Kerugian materiil PENGGUGAT I REKONPENS

No.	Tentang Kerugian Materiil	Jumlah Kerugian
1	Akibat adanya penahanan pengembalian uang angsuran (sebagaimana uraian pada butir 20)	Rp. 290.658.595,-
TOTAL KERUGIAN MATERIIL		Rp. 290.658.595,-



Perhitungan Kerugian **PENGGUGAT II REKONPENSII**

No.	Tentang Kerugian Materiil	Jumlah Kerugian
1	Akibat adanya penahanan pengembalian uang angsuran (sebagaimana uraian pada butir 20)	Rp 751.919.666,-
TOTAL KERUGIAN MATERIIL		Rp 751.919.666,-

Perhitungan Kerugian materiil **PENGGUGAT III REKONPENSII**

No.	Tentang Kerugian Materiil	Jumlah Kerugian
1	Akibat adanya penahanan pengembalian uang angsuran (sebagaimana uraian pada butir 20)	Rp.1.754.799.165,-
2	Akibat Pemotongan Insentif Bank Jatim (Mei 2021- Mei 2023)	Rp. 951.075.775,-
3	Akibat Pemotongan <i>override fee</i> PT Semen Logistik (SILOG)	Rp. 86.750.671,-
4	Akibat Pemotongan Komisi/ GEN Bonus/ 5 Maret 2024	Rp. 778.119.936,-
TOTAL KERUGIAN MATERIIL		Rp. 3.570.745.547,-
No.	Tentang Kerugian Materiil	Jumlah Kerugian
1	Kerugian Materiil PENGGUGAT I REKONPENSII	Rp. 290.658.595,-
2	Kerugian Materiil PENGGUGAT II REKONPENSII	Rp 751.919.666,-
3	Kerugian Materiil PENGGUGAT III REKONPENSII	Rp. 3.570.745.547,-
Total Kerugian Materiil PARA PENGGUGAT REKONPENSII		Rp. 4.613.323.808,-

b. Kerugian Immateriil

Perhitungan Kerugian immateriil **PARA PENGGUGAT REKONPENSII**

No.	Tentang Kerugian Immateriil	Jumlah Kerugian
1	Kerugian atas hilangnya kenyamanan hidup masing-masing PARA PENGGUGAT REKONPENSII sebagaimana diakui dalam putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang menegaskan bahwa kerugian immateriil dapat dituntut atas munculnya rasa takut, terkejut,	Rp.1.000.000.000,-



	sakit dan kehilangan kesenangan hidup akibat suatu perbuatan melawan hukum.	
2	Kerugian atas tekanan psikologis yang dialami akibat tidak dibayarkannya komisi yang merupakan hak masing-masing PARA PENGGUGAT REKONPENSI , sehingga menimbulkan keresahan, kecemasan, dan gangguan psikis lainnya.	Rp.1.000.000.000,-
3	Kerugian atas tercemarnya nama baik masing-masing PARA PENGGUGAT REKONPENSI di kalangan industri asuransi, mengingat ganti kerugian immateriil dapat diberikan dalam hal-hal tertentu seperti penghinaan sebagaimana digariskan Mahkamah Agung dalam putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994.	Rp.1.000.000.000,-
4	Kerugian atas hilangnya kesempatan ekonomi yang timbul karena penahanan komisi telah mengganggu kemampuan masing-masing PARA PENGGUGAT REKONPENSI untuk mengembangkan portofolio bisnisnya dan memperoleh nasabah baru.	Rp.1.000.000.000,-
5	Kerugian atas waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan masing-masing PARA PENGGUGAT REKONPENSI untuk mengupayakan pembayaran komisi yang ditahan, termasuk biaya transportasi, komunikasi, dan waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan produktif lainnya.	Rp.1.000.000.000,-
TOTAL		Rp. 5.000.000.000,-

No.	Tentang Kerugian Immateriil	Jumlah Kerugian
1	Kerugian Immateriil PENGGUGAT I REKONPENSI	Rp. 5.000.000.000,-
2	Kerugian Immateriil PENGGUGAT II	Rp. 5.000.000.000,-



	REKONPENSİ	
3	Kerugian Immateriil PENGGUGAT III	Rp. 5.000.000.000,-
	REKONPENSİ	
	Total Kerugian Immateriil PARA PENGGUGAT	<u>Rp. 15.000.000.000,-</u>
	REKONPENSİ	

22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika **PARA PENGGUGAT REKONPENSİ** juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** setiap harinya yang harus dibayar oleh **TERGUGAT REKONPENSİ** kepada masing-masing **PARA PENGGUGAT REKONPENSİ** setiap keterlambatan memenuhi isi putusan sejak diucapkan sampai dilaksanakan.

23. Bahwa terdapat kekhawatiran **PARA PENGGUGAT REKONPENSİ**, apabila **TERGUGAT REKONPENSİ**, tidak melaksanakan kewajiban membayar sejumlah kerugian yang dialami oleh **PARA PENGGUGAT REKONPENSİ** dan untuk menjamin gugatan **PARA PENGGUGAT REKONPENSİ** ini tidak sia-sia (*illusoir*) atau tidak bernilai dan hampa, maka **PARA PENGGUGAT REKONPENSİ**, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan **TERGUGAT REKONPENSİ**, sebagai berikut:

- **Rekening Bank Sinarmas**

- o Nama Pemilik Rekening: PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk
- o Nomor Rekening: 0001238329
- o Alamat: Wisma Eka Jiwa Ground Floor No. 1, Jalan Mangga Dua Raya No. 2, RT. 3/RW. 6, Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10730.

- **Sebidang Tanah dan Bangunan**

- o Luas Tanah: 137 M² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi)
- o Sertifikat: Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20
- o Lokasi: Jalan Gatot Subroto Tengah No. 100 Blok C, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Provinsi Bali.

- **Sebidang Tanah dan Bangunan**

- o Luas Tanah: 138 M² (seratus tiga puluh delapan meter persegi)



- o Sertifikat: Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21
- o Lokasi: Jalan Gatot Subroto Tengah No. 100 Blok D, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Provinsi Bali.

24. Bahwa terdapat kekhawatiran **PARA PENGGUGAT REKONPENSI**, apabila **TERGUGAT REKONPENSI**, tidak melaksanakan kewajiban membayar sejumlah kerugian yang dialami oleh **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** dan untuk menjamin gugatan **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** ini tidak sia-sia (*illusoir*) atau tidak bernilai dan hampa, maka **PARA PENGGUGAT REKONPENSI**, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) atas bukti kepemilikan harta benda milik **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** yang berada dan ditahan oleh **TERGUGAT REKONPENSI**, sebagai berikut:

Dokumen asli kepemilikan **PENGGUGAT I REKONPENSI**:

- Asli Sertipikat Hak Milik No. 0379 /Mukuh atas nama Nias Damayanti, seluas 2480 M2. terletak di Desa Mukuh, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur.

Dokumen asli kepemilikan **PENGGUGAT II REKONPENSI**:

- Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 58/Bago atas nama Evi Yusiani, seluas 72 M², Terletak di Kelurahan Bago, Kec. Tulungagung, Kabupateng Tulungagung, Provinsi Jawa Timur
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 0479, seluas 271 M² yang terletak di Jalan Raya Pulosari, RT/RW 003 /019 Tulungagung, Jawa Timur, atas nama Evi Yusiani
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 0485, seluas 41 M² yang terletak di Jalan Raya Pulosari, RT/RW 003/019 Tulungagung, Jawa Timur, atas nama Evi Yusiani
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 514, seluas 175 M² yang terletak di Jalan Raya Pulosari, RT /RW 003/019 Tulungagung, Jawa Timur, atas nama Evi Yusiani

Dokumen asli kepemilikan **PENGGUGAT III REKONPENSI**:



- Asli Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Panjang No. 188.45/009.436.7.11 / 2017, yang terletak di Jalan Wonoagung No. 21 Surabaya, seluas 244,76 M² atas nama Arie S. Haryanto, SE
- Asli kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya, Medokan Ayu Blok.MA. II.P No.23 atas nama Lilik Mundarifah.
- Asli Sertipikat Hak Milik No.1699/Pulukan Terletak di Desa Pulukan, Kec.Pakutatan, Kab Jembrana, Propinsi Bali, atas nama Edi Efendi;

25. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar di kemudian hari, maka patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan **TERGUGAT REKONPENSİ** agar menghentikan segala bentuk pemotongan terhadap komisi, bonus, maupun kompensasi lainnya yang menjadi hak **PENGUGAT II REKONPENSİ** dan **PENGUGAT III REKONPENSİ**, sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
26. Bahwa guna mencegah kerugian-kerugian yang lebih besar pada masing-masing **PARA PENGUGAT REKONPENSİ** sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT Rekonpensi** sebagaimana diuraikan di atas, maka **PARA PENGUGAT REKONPENSİ** juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) sesuai ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* dari **TERGUGAT REKONPENSİ**.
27. Bahwa oleh karena dan jika **TERGUGAT REKONPENSİ** merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka wajar dan selayaknya apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka **PARA TERGUGAT KONPENSİ** atau **PARA PENGUGAT REKONPENSİ** memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ

I. DALAM EKSEPSİ



1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **PARA TERGUGAT KONPENSI** untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan **PENGGUGAT KONPENSI** (*weigeren*) atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT KONPENSI** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi **PENGGUGAT KONPENSI** untuk seluruhnya.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban **PARA TERGUGAT KONPENSI** untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan **PENGGUGAT KONPENSI** untuk seluruhnya (*weigeren*) atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT KONPENSI** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 dari **PARA TERGUGAT KONPENSI** tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum **PENGGUGAT KONPENSI** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

I. DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari **PARA PENGUGAT REKONPENSI** untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan **TERGUGAT REKONPENSI** untuk menghentikan segala bentuk pemotongan kompensasi **PARA PENGUGAT REKONPENSI**.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Memerintahkan **TERGUGAT REKONPENSI** menghentikan segala bentuk pemotongan terhadap komisi, bonus, maupun kompensasi lainnya yang menjadi hak **PENGGUGAT REKONPENSI II** dan **PENGGUGAT REKONPENSI III**;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi dari **PARA PENGUGAT REKONPENSI** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018 dari **PARA TERGUGAT** tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan **TERGUGAT REKONPENSI** telah terbukti melakukan



Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSİ** untuk membayar kerugian materiil yang diderita **PARA PENGGUGAT REKONPENSİ** sebesar **Rp. 4.613.323.808,- (Empat miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah)** dengan nilai masing-masing sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil **PENGGUGAT I REKONPENSİ** sebesar **Rp. 290.658.595,-**
 - b. Kerugian materiil **PENGGUGAT II REKONPENSİ** sebesar **Rp. 751.919.666,-**
 - c. Kerugian materiil **PENGGUGAT III REKONPENSİ** sebesar **Rp. 3.570.745.547,-**
6. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSİ** untuk membayar kerugian immateriil yang diderita **PARA PENGGUGAT REKONPENSİ** dengan nilai kerugian sebesar **Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)**, dengan perhitungan masing-masing sebagai berikut:
 - a. Kerugian Immateriil **PENGGUGAT I REKONPENSİ** sebesar **Rp. 5.000.000.000,-**
 - b. Kerugian Immateriil **PENGGUGAT II REKONPENSİ** sebesar **Rp. 5.000.000.000,-**
 - c. Kerugian Immateriil **PENGGUGAT III REKONPENSİ** sebesar **Rp. 5.000.000.000,-**
7. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSİ** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **Para PENGGUGAT REKONPENSİ** sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara *a quo*, terhitung sejak tanggal putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik **TERGUGAT REKONPENSİ**, sebagai berikut:
 - **Rekening Bank Sinarmas**
 - o Nama Pemilik Rekening: PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk
 - o Nomor Rekening: 0001238329
 - o Alamat: Wisma Eka Jiwa Ground Floor No. 1, Jalan Mangga Dua Raya No. 2, RT. 3/RW. 6, Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10730.
 - **Sebidang Tanah dan Bangunan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Luas Tanah: 137 M² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi)
- o Sertifikat: Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20
- o Lokasi: Jalan Gatot Subroto Tengah No. 100 Blok C, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Provinsi Bali.

- **Sebidang Tanah dan Bangunan**

- o Luas Tanah: 138 M² (seratus tiga puluh delapan meter persegi)
- o Sertifikat: Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21
- o Lokasi: Jalan Gatot Subroto Tengah No. 100 Blok D, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Provinsi Bali.

9. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) atas harta benda milik **PARA TERGUGAT REKONPENSI**, sebagai berikut:

Dokumen asli kepemilikan **PENGUGAT I REKONPENSI**:

- Asli Sertipikat Hak Milik No. 0379 /Mukuh atas nama Nias Damayanti, seluas 2480 M2. terletak di Desa Mukuh, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur.

Dokumen asli kepemilikan **PENGUGAT II REKONPENSI**:

- Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 58/Bago atas nama Evi Yusiani, seluas 72 M², Terletak di Kelurahan Bago, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 0479, seluas 271 M² yang terletak di Jalan Raya Pulosari, RT/RW 003 /019 Tulungagung, Jawa Timur, atas nama Evi Yusiani
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 0485, seluas 41 M² yang terletak di Jalan Raya Pulosari, RT/RW 003/019 Tulungagung, Jawa Timur, atas nama Evi Yusiani
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 514, seluas 175 M² yang terletak di Jalan Raya Pulosari, RT /RW 003/019 Tulungagung, Jawa Timur, atas nama Evi Yusiani

Dokumen asli kepemilikan **PENGUGAT III REKONPENSI**:

- Asli Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Panjang No. 188.45/009.436.7.11 / 2017, yang terletak di Jalan Wonoagung No. 21 Surabaya, seluas 244,76 M² atas nama Arie S. Haryanto, SE
- Asli kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya, Medokan Ayu Blok.MA. II.P No.23 atas nama Lilik Mundarifah.



- Asli Sertipikat Hak Milik No.1699/Pulukan Terletak di Desa Pulukan, Kec.Pakutatan, Kab Jembrana, Propinsi Bali, atas nama Edi Efendi;
10. Menghukum **TERGUGAT REKONPENS** untuk mengembalikan dokumen asli kepemilikan aset **PARA PENGUGAT REKONPENS**, sebagai berikut:
Dokumen asli kepemilikan **PENGUGAT I REKONPENS**:
- Asli Sertipikat Hak Milik No. 0379 /Mukuh atas nama Nias Damayanti, seluas 2480 M2. terletak di Desa Mukuh, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur.
- Dokumen asli kepemilikan **PENGUGAT II REKONPENS**:
- Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 58/Bago atas nama Evi Yusiani, seluas 72 M², Terletak di Kelurahan Bago, Kec. Tulungagung, Kabupateng Tulungagung, Provinsi Jawa Timur
 - Asli Sertifikat Hak Milik No. 0479, seluas 271 M² yang terletak di Jalan Raya Pulosari, RT/RW 003 /019 Tulungagung, Jawa Timur, atas nama Evi Yusiani
 - Asli Sertifikat Hak Milik No. 0485, seluas 41 M² yang terletak di Jalan Raya Pulosari, RT/RW 003/019 Tulungagung, Jawa Timur, atas nama Evi Yusiani
 - Asli Sertifikat Hak Milik No. 514, seluas 175 M² yang terletak di Jalan Raya Pulosari, RT /RW 003/019 Tulungagung, Jawa Timur, atas nama Evi Yusiani
- Dokumen asli kepemilikan **PENGUGAT III REKONPENS**:
- Asli Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Panjang No. 188.45/009.436.7.11 / 2017, yang terletak di Jalan Wonoagung No. 21 Surabaya, seluas 244,76 M² atas nama Arie S. Haryanto, SE
 - Asli kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya, Medokan Ayu Blok.MA. II.P No.23 atas nama Lilik Mundarifah.
 - Asli Sertipikat Hak Milik No.1699/Pulukan Terletak di Desa Pulukan, Kec.Pakutatan, Kab Jembrana, Propinsi Bali, atas nama Edi Efendi;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari **TERGUGAT REKONPENS** (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);
12. Memerintahkan **TERGUGAT REKONPENS** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memiliki pertimbangan dan pendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan pemilihan kompetensi relatif terhadap kewenangan mengadili, Penggugat Konvensi dalam mengajukan gugatan mengacu pada ketentuan **Pasal 118 HIR** sebagai berikut:
 - a) Gugatan diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat—jika tempat tinggal tidak diketahui, gugatan diajukan ke pengadilan di wilayah hukum tempat kediaman Tergugat.
 - b) **Jika ada lebih dari 1 (satu) Tergugat, maka penggugat dapat memilih untuk mengajukan gugatan ke pengadilan di wilayah hukum salah satu Tergugat.**
 - c) Dalam kondisi tempat tinggal maupun tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan ke wilayah hukum pengadilan Penggugat/salah satu dari Para Tergugat.
 - d) *Jika Penggugat dan Tergugat telah menyepakati suatu pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat **DAPAT** mengajukan gugatan kepada ketua Pengadilan di wilayah hukum tempat yang telah disepakati tersebut.*
 - e) Jika gugatan diajukan mengenai suatu barang tetap, maka gugatan diajukan ke Pengadilan di wilayah hukum barang tetap tersebut. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) barang tetap yang berada di lebih dari 1 (satu) wilayah, Penggugat dapat memilih salah satu wilayah tempat barang tetap tersebut.
2. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas yang menjadi pokok perkara adalah surat Pernyataan dari Parat Tergugat Konvensi dan bukan merupakan perjanjian kegenan sebagaimana yang Para Tergugat Konvensi dalilkan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR, Jika tergugat lebih dari satu orang, maka penggugat dapat memilih salah satu domisili dari tergugat, yang berarti pemilihan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya oleh Penggugat Konvensi untuk mengajukan gugatan telah benar, karena Tergugat III berdomisili di Kota Surabaya.

Halaman 90 Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan adanya kata “**DAPAT**” dalam ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, maka pemilihan pengadilan tertentu (meskipun sudah diatur dalam suatu perjanjian) oleh penggugat untuk menyelesaikan perselisihan **BUKANLAH SUATU KEWAJIBAN** namun **SUATU PILIHAN**, sehingga dalam perkara *a quo* Penggugat Konvensi bebas untuk memilih pengadilan tempat menyelesaikan perselisihan dengan Para Tergugat Konvensi. Dalam hal ini pemilihan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai tempat penyelesaian perselisihan telah tepat dan tidak menyalahi ketentuan Pasal 118 HIR.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti awal berupa surat :

	T – 1.1	Surat Perjanjian Kerjasama Keagenan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, tertanggal 1 Mei 2015.
	T – 1.2	Surat Pencabutan Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018.
	T – 2.1	Surat Perjanjian Kerjasama Keagenan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, tertanggal 1 Desember 2013.
	T – 2.2	Surat Pencabutan Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018.
	T – 3.1	Surat Perjanjian Kerjasama Keagenan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, tertanggal 1 Januari 2015.
	T – 3.2	Surat Pencabutan Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 3 Januari 2018.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya bahwa Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa perkara gugatan *a quo* mengajukan bukti surat berupa:

1.	Bukti P-1	Surat Pernyataan dan Jaminan yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Suami Tergugat I tertanggal 03 Januari 2018
2.	Bukti P-2	Surat Pernyataan dan Jaminan yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Suami Tergugat II tertanggal 03 Januari 2018
3.	Bukti P-2a	Addendum Pernyataan dan Jaminan yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Suami Tergugat II tertanggal 24



		September 2019
4.	Bukti P-3	Surat Pernyataan dan Jaminan yang ditandatangani oleh Tergugat III dan Istri Tergugat III tertanggal 03 Januari 2018

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi karena Para Tergugat tidak mengembalikan kepada Penggugat sejumlah uang masing-masing sebesar Rp.10.428.520.816,- (sepuluh miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus enam belas Rupiah), sebagai kompensasi penutupan polis-polis serta pengembalian premi yang sebelumnya telah dilakukan Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa asas mengajukan gugatan adalah Pasal 118 HIR, dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat atau letak objek sengketa. Lebih lanjut M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 192-202), berpendapat terdapat 7 (tujuh) patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan, yakni:

1. *Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat);
2. *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat);



3. *Actor Sequitur Forum Rei* Tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/principal);
4. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui);
5. *Forum Rei Sitae* (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);
6. Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);
7. Negara atau Pemerintah dapat Digugat pada Setiap PN (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang Para Tergugat I mengajukan bukti Keagenan antara Penggugat PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan para Tergugat sebagai berikut : bukti T – 1.1 yaitu Perjanjian Kerjasama Keagenan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, tertanggal 1 Mei 2015, bukti T – 2.1 yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Keagenan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, tertanggal 1 Desember 2013. Dan bukti T – 3.1 yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Keagenan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG tertanggal 1 Januari 2015 yang masing-masing perjanjian tersebut pada pasal 14 tentang Domisili Hukum menentukan bahwa : *segala urusan mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;*

Menimbang, bahwa pengikatan perjanjian Keagenan tersebut sebagai pihak adalah Penggugat sehingga dengan demikian ketentuan pilihan domisili pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah disetujui pula oleh Penggugat, sebagaimana penjelasan diatas pada angka 6 yaitu Kompetensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian), oleh karena itu Penggugat harus pula tunduk kepada kesepakatan yang dibuatnya sendiri yang memilih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai domisili hukum bila terjadi sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena Para Tergugat dapat membuktikan dalil eksepsinya maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa gugatan a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 oleh kami Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ega Shaktiana, S.H., M.H., dan Sih Yuliarti, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muliani Buraera, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.



Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti

Muliani Buraera, S.H.

Biaya - Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 352.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 40.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 592.000,-

(lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)